

La construcción política de la víctima: análisis del discurso legislativo victimal en Chile a través de *Large Language Models* (2014-2024).

The political construction of the victim: a discourse analysis of victim-related legislative debate in Chile through *Large Language Models* (2014–2024).

Pablo Pineda Rojas

Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales PUCV

PhD Candidate en Social Policy, Universidad de York (UK).

pinedarojaspablo@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-7548-0981>

Juan Andrés Mena Valdés

Magister en Políticas Públicas King's College London (UK)

MPhil Student en Political Economy Research King's College London (UK)

Juan.andres.mena@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-0770-8517>

Resumen: En los últimos años, la víctima ha pasado desde los márgenes del sistema hasta el centro de la discusión política y legislativa. Pese a los diagnósticos acerca de las razones que subyacen a dicho fenómeno, no contamos con estudios que analicen la forma en que se construye el discurso victimal desde el plano político. Ello resulta esencial para comprender cómo se la caracteriza, la dirección de las políticas públicas con las que se intenta delinear su rol en el sistema, y las deficiencias de las que adolece dicho proceso. Empleando herramientas de inteligencia artificial, el presente estudio realiza un análisis de discurso de más de 3000 intervenciones parlamentarias pronunciadas en el marco de discusiones legislativas en el periodo de 2014-2024. El estudio concluye que el discurso victimal en Chile está dominado por un fuerte componente retributivo, en el que la víctima se transforma en un factor de legitimación discursiva de las medidas punitivas y del recrudecimiento de la respuesta estatal frente al delito.

Abstract: In recent years, the victim has moved from the margins of the system to the centre of political and legislative debate. Whilst diagnoses exist regarding the underlying reasons for this phenomenon, there are no studies analysing the manner in which victim-related discourse is constructed at the political level. This is essential for understanding how victims are characterised, the direction of the public policies through which their role in the justice system is defined, and the shortcomings that afflict this process. Drawing upon generative artificial intelligence, the present study conducts a discourse analysis of more than 3,000 parliamentary interventions delivered in the context of legislative debates during the period 2014–2024. The study concludes that victim-related discourse in Chile is dominated by a strong retributive component, in which the the victim is transformed into a factor of discursive legitimation for punitive measures and for the intensification of the state's response to crime.

Palabras clave: Víctima, victimología, análisis de discurso, inteligencia artificial.

Key words: Victim, victimology, discourse analysis, artificial intelligence.

Introducción

A nadie que haya estado prestando atención debiese sorprenderle la constatación de que, en los últimos 20 a 30 años, la víctima ha abandonado los márgenes del sistema penal y ha pasado a estar en el centro de la discusión político criminal contemporánea. Décadas atrás, la noción de que fruto del diseño de los sistemas penales moderno la víctima habría perdido toda posibilidad de incidir en el desarrollo de su propio caso comenzó a ganar popularidad¹. Con el avenimiento de los Estados modernos y la consecuente “expropiación” del conflicto penal, las viejas formas de composición o venganza personal habrían dado lugar a estructuras persecutorias representativas de intereses colectivos que, a la larga, terminarían reemplazando al ofendido en la relación dual víctima-ofensor². Así, se despersonalizó el conflicto penal, y la relación entre las partes del delito cedió ante la aparición de los bienes jurídico-penales como eje justificatorio de la respuesta estatal³. Su centralización, sumado al monopolio estatal del uso de la fuerza en las sociedades modernas, terminaron por desplazar a la víctima a los márgenes del sistema penal.

Sin embargo, en décadas recientes hemos sido testigos de la reaparición de la víctima y de su reivindicación dentro de la configuración del sistema penal. Un cúmulo de académicos comenzaron a llamar la atención acerca del “abandono” de la víctima por parte de los sistemas de justicia penal modernos, a lo que se le suma la valiosa acción desplegada por parte de colectivos que reivindicaron el rol y relevancia de la víctima fruto de la imperiosa necesidad de colocar la violencia sufrida por ellas en el centro del debate público. Ello derivó en que, durante la segunda mitad del siglo pasado, la víctima pasara a ser redescubierta, comenzándose así la “segunda fase” de la victimología, en que la víctima es reivindicada por las ciencias penales y pasa a tener identidad propia socialmente relevante⁴.

Dicha reclamación ha tenido como consecuencia un verdadero “aluvión de legislación victimal” en diversas partes del globo⁵. Junto con ello, la creciente preocupación por la víctima se ha visto retroalimentada por la aparición y consolidación de nuevas formas de abordar este fenómeno. Por ejemplo, comienza la proliferación global de las llamadas encuestas de victimización y su uso en el diseño de políticas públicas⁶. Además, crece la preocupación por la relación de la víctima con el sistema de justicia y con otros actores

¹ CHRISTIE (1992), p. 169.

² MAIER (1992), p. 185-186.

³ VENTUROLI (2019), p. 50.

⁴ VENTUROLI, (2019), p. 51.

⁵ FATTAH, (2002), p. 13.

⁶ EREZ (1989), p. 236.

sociales, llevando el objeto de estudio más allá de la víctima misma para pasar a estudiarla en su dimensión relacional con el aparato punitivo⁷.

Así, durante las últimas décadas la víctima ha sido sacada de los márgenes y llevada hasta el centro de los debates sobre crimen y castigo, alcanzando un alto grado de relevancia mediática, y modificando el imaginario popular en torno a ella. Los actores políticos han mostrado una creciente preocupación acerca de la mejor forma de reubicarla en el “rol que le corresponde”⁸, llevándolos a desplegar diversas formas de responder a sus necesidades e intereses por medio de cambios normativos⁹. Su creciente presencia en el debate público ha traído consigo una alteración sostenida en la forma en que se conciben, diseñan e implementan las políticas públicas¹⁰.

Algunos han explicado este fenómeno en virtud de las mutaciones que han experimentado las sociedades modernas en la forma de abordar el delito. El declive del auge rehabilitador de las sociedades postindustriales, sumado al resurgimiento de una justicia cada vez más expresiva y emocional, habría permitido a la víctima retomar un rol central en la esfera política¹¹. Además, el abandono de las ideas rehabilitadoras y la construcción de una sociedad moldeada por la constante percepción del riesgo habría movido la aguja hacia un intento por reducir las oportunidades de victimización¹². Ello habría provocado que la significancia social de ciertas instituciones se haya visto alterada, y que las agencias de tanto dentro como fuera del sistema de justicia modifiquen su atención, asimilando nuevos elementos (las víctimas) y alternando su relación con el entorno (los procesos políticos)¹³. Así, en la configuración discursiva antagónica entre víctima y victimario, las sociedades modernas tenderían a reconocerse en la primera, llevando ello a cambios normativos que busquen reincorporarla en el centro del sistema de justicia. Se trataría así de un cambio contracultural en materia político criminal que habría llevado a una nueva “euforia” respecto de la víctima¹⁴, permitiéndole saltar desde el plano estrictamente jurídico hacia el político¹⁵.

A comienzos de siglo nuestro país fue pionero regional en la adopción de un nuevo sistema penal adversarial que consagró a la víctima como interviniente en el proceso penal, otorgándole una batería de derechos y prerrogativas susceptibles de ser ejercidos tanto autónoma como colaborativamente¹⁶. Luego, los últimos años han sido testigos de una verdadera oleada de cambios legislativos en materia victimológica, tales como la tipificación

⁷ En los últimos años se ha dado un giro en la academia, hacia una “victimología de la diferencia”, reconociendo que las víctimas no son un grupo heterogéneo y uniforme, sino que personas con circunstancias diferentes y con necesidades diferentes a raíz del delito. A mayor abundamiento, véase GROENHUIJSEN (2014), *passim*.

⁸ O’LEARY AND GREEN (2020), p. 170.

⁹ EREZ (1989); DUSSICH, (2015).

¹⁰ MYTHEN y MCGOWAN (2018), p. 365. EREZ (1989), *passim*.

¹¹ GARLAND (2001), p. 41-61.

¹² GARLAND (2001), p. 46.

¹³ GARLAND (2001), p. 173.

¹⁴ HIRSH, (1992), p. 55.

¹⁵ HENDERSON (1985), pp. 948-949.

¹⁶ Para un análisis más detallado tanto del proceso como de las prerrogativas reconocidas, véase RIEGO, (2014), *passim*.

de nuevas figuras penales¹⁷ o el aumento de penas¹⁸, la alteración de las reglas para su determinación¹⁹ y para la aplicación de penas sustitutivas²⁰, cambios orientados a reducir la victimización secundaria²¹, la creación de nuevas instituciones de apoyo a víctimas²², entre otros²³. Así, hemos visto una vehemente irrupción de la víctima en los planos legal y procedimental, al punto en que ya “no es posible (...) hoy en día pensar un sistema procesal penal sin considerar que una variable relevante en su diseño incluya la intervención y derechos de las víctimas en el desarrollo del mismo”²⁴.

Se ha dicho que nuestro país participaría del fenómeno de la politización de la política criminal, con especial énfasis en su arista victimal. Anclados en la protección y representación de víctimas, los cambios legislativos tenderían a orientarse hacia el recrudecimiento de la respuesta punitiva del Estado, llevando a paulatino retroceso en sus derechos y garantías de los imputados y reforzando la dinámica de “suma cero”²⁵. Pese al mérito de ese diagnóstico, no existen en nuestro país estudios que nos permitan conocer detalladamente la forma en que se construye públicamente la imagen de la víctima, ni cómo ello repercute en cambios legislativos. El innegable protagonismo de la víctima en los sistemas penales modernos demanda indagar en la forma en que el Estado debe, desde lo institucional y legislativo, ofrecer respuestas a este actor. Poder entender la forma en que nuestra clase política interpreta y describe el rol del Estado en tanto agente de respuesta normativa e institucional para las víctimas nos permite contar con diagnósticos precisos acerca de la dirección hacia dónde nos movemos socialmente respecto de ellas.

1. Análisis de discurso e inteligencia artificial

El análisis del discurso es a la ciencia que analiza la forma en que los actos y las palabras producen sentido y significado social, y como el uso del lenguaje va moldeando y generando identidad²⁶. Este se encarga de entender la forma en que las diversas formas de comunicación van construyendo conceptos sociales y moldeando las percepciones respecto de determinados fenómenos. Este tipo de aproximaciones reconocen en el discurso una entidad de estudio que sirve simplemente para reflejar algo que existe o se encuentra en nuestro entorno, sino que

¹⁷ Ley N°20.480 de 2010 que tipifica el delito de femicidio y ley N°21.212 de 2020, más conocida como Ley Gabriela, que sanciona el femicidio por razones de género.

¹⁸ Ley N°20.770 de 2014, más conocida como Ley Emilia.

¹⁹ Ley N° 21.483 de 2022, conocida como Ley Tamara, que modifica el artículo 69 del Código Penal.

²⁰ Ley N°21.523 de 2022, que modifica la ley N°18.216 en torno a la prohibición de aplicar penas sustitutivas para ciertos delitos sexuales.

²¹ Ley N°21.057 de 2018 que regula las entrevistas videograbadas.

²² Ley N°21.780 de 2025 que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas.

²³ A las modificaciones legislativas es posible sumar a su vez otras formas de alterar la forma en la que se aplican e interpretan los derechos y prerrogativas de las víctimas en nuestro sistema, por ejemplo, a través de la labor del Tribunal Constitucional. A mayor abundamiento, véase RIEGO (2014), pp. 674-677.

²⁴ DUCE (2014), p. 741. Como señala el autor, entre los factores que han favorecido aquello sin duda se encuentra la sensibilización social arriba señalada por parte de movimientos de orientación victimológica, el reconocimiento por parte de los actores del sistema respecto de la relevancia de la víctima para la eficacia del mismo, y la búsqueda por instalar formas de resolución de conflictos interpersonales que favorezcan la pacificación social en general.

²⁵ MORALES (2012), p. 126; DUCE (2014), p. 746-747.

²⁶ HJELM (2022), p. 229.

está orientado a construir o constituir ese algo²⁷. Esta aproximación nos permite una relectura acerca de la manera en que se representa y construye a la víctima en la discusión político-legislativa y nos facilita la tarea de entender el rumbo que van tomando las políticas públicas y los cambios normativos en materia victimal.

Por medio del análisis de alocuciones parlamentarias, el presente proyecto busca estudiar, interpretar y describir la forma en que se comunica la imagen de la víctima de manera pública a la hora de legislar político criminalmente. Dado el gran volumen de unidades de análisis, el proyecto incorpora el uso de herramientas de codificación deductiva automatizada por medio de *Large Language Models (LLMs)*. Estos constituyen sistemas de inteligencia artificial diseñados para entender y generar lenguaje humano²⁸, permitiendo desarrollar análisis de contenido de manera rápida, eficiente y fácilmente reproducible, imitando los complejos y matizados procesos inductivos y deductivos llevados a cabo en el análisis de la comunicación²⁹. Con el fin de permitirles procesar y reproducir respuestas lingüísticas similares al humano, estos son entrenados a través de su exposición a cientos de miles de millones piezas de lenguaje de diversa naturaleza y origen³⁰, transformándose en sistemas insumados mediante exposición a lenguaje natural con el fin de poder presentar como producto final un resultado similar³¹.

La irrupción de la inteligencia artificial ha revolucionado nuestro entorno cotidiano, despertando un alto grado interés en el mundo de las ciencias sociales y del análisis cualitativo de contenido³². Los *LLMs* facilitan la labor de identificar, de manera rápida y reproducible, patrones de lenguaje presentes en diversas formas de comunicación, habilitando una rápida y sistemática comprensión acerca de su significado de manera similar a como lo haría un humano³³. A su vez, estos han demostrado enorme potencial en torno a eficiencia y eficacia en el manejo de grandes volúmenes de datos³⁴, lo que permitiría automatizar tareas sumamente complejas con un alto grado de precisión, superando las limitaciones metodológicas propias de los métodos manuales que, además de ser lentos y costosos, presentan problemas en torno a la confiabilidad y reproducibilidad de sus resultados cuando trabajan con grandes volúmenes de información³⁵. Por el contrario, en el mundo del examen del discurso la inteligencia artificial ha dado cuenta de respuestas notablemente matizadas, demostrando ser capaces de captar sutilezas semánticas y contextuales en el lenguaje humano, así como de identificar significados implícitos y ocultos en el mismo³⁶ sin importar el tamaño de los datos.

Así, el análisis deductivo de contenido por medio de herramientas de inteligencia artificial ha posibilitado la expansión de la investigación en ciencias sociales hacia horizontes

²⁷ HJELM (2022), p. 230.

²⁸ HAYES (2025), p. 2.

²⁹ THAN *et al.*, (2025), p. 849.

³⁰ HAYES (2025), p.1

³¹ THAN *et al.*, (2025), p. 851.

³² THAN *et al.*, (2025), p. 850; HAYES (2025) p. 1.

³³ BIJKER *et al.*, 2024, s/n.

³⁴ BIJKER *et al.*, (2024), s/n.

³⁵ ZHANG *et al.*, (2025); THAN *et al.*, (2025), p. 851.

³⁶ HAYES (2025), p. 2.

previamente desconocidos, manteniendo la centralidad de la expertiz y del conocimiento humano dentro de los procesos analíticos³⁷. En la medida en que el factor humano y especializado mantenga su rol de control, diseño y verificación de los resultados, los *LLMs* constituyen una oportunidad para desarrollar investigaciones sociales ambiciosas que nos permiten entender fenómenos sociales hasta ahora imposibles de abordar³⁸.

2. Marco teórico

Para construir el principal marco de análisis, se siguieron las nomenclaturas ofrecidas por Van Dijk (1998) y por Daly (2011). En su trabajo, el primero de estos autores identifica lo que él llama tendencias internacionales dentro del movimiento victimológico, para luego referirse a cuatro *victimagogic ideologies*. Así, el autor identificado cuatro enfoques:

1. Enfoque de la victimológica retributiva: opera bajo el principio de que el ofensor debe ser castigado de manera proporcional a la seriedad de la ofensa cometida y en atención al daño que dicha ofensa genera en la sociedad. Así, la compensación de los males sufridos por la víctima se logra mediante su reflejo en el quantum de la sanción impuesta al ofensor. La víctima pasa a jugar un rol tanto en las decisiones procedimentales del proceso penal, como en la sentencia definitiva condenatoria, pues es así como se plasmarían los deseos de retaliación, justicia o venganza de la víctima. Ejemplos concretos serían las demandas civiles ante tribunales de competencia penal, derechos para la víctima de ser notificados frente a arrestos, acusaciones, sentencias y audiencias, así como ser oídas en momentos en que el ofensor pudiera perder o recuperar su libertad. Se le da vida por medio de la incorporación de derechos de participación de la víctima (*participatory rights*) en diversos momentos del proceso, apuntando hacia el recrudescimiento de la respuesta punitiva del Estado frente al ofensor.
2. Enfoque de la victimológica del cuidado (social comunitario o restaurativo): coloca el énfasis en la respuesta colectiva o comunitaria frente al delito que sufre una víctima individual, y no tanto en la naturaleza criminal o antisocial de la conducta desplegada. Se enfoca en los daños provocados a la víctima (psicológicos, monetarios, etc.), e intenta proponer formas de abordarlos, por ejemplo, mediante compensaciones estatales a las víctimas, servicios de profesionales de atención de víctimas, mecanismos restaurativos, etc., orientados todos hacia la reconciliación social. Se le vincula normalmente con las prestaciones que nacen a propósito del *welfare state*, con una mirada colectiva.
3. Enfoque victimológico crítico (o abolicionista): énfasis en el declive en importancia y poder de la víctima en los sistemas de justicia criminal modernos, proponiendo su reemplazo por sistemas alternativos basados en los principios del derecho civil. Invita a la devolución de las formas de resolución de conflictos criminales a las partes involucradas en ellos, restando injerencia de los profesionales del sistema de justicia.

³⁷ HAYES, (2025), p. 2.

³⁸ HAYES (2025), p. 2

(por ejemplo, algunos modelos de mediación, especialmente los de carácter obligatorio para delitos menores).

4. Enfoque victimológico de la rehabilitación: coloca el foco en el conflicto entre las partes a raíz del delito y en cómo tratarlo mediante intervenciones o políticas públicas enfocadas en la víctima, restándole al castigo el rol protagónico que clásicamente ha tenido en el esquema social. Incluye algunos modelos de mediación, programas de restitución por parte del ofensor a la víctima en el marco de, por ejemplo, la concesión de beneficios o de libertad condicional, etc. Este enfoque también ofrece una preocupación por la figura del ofensor pero a través del abordaje de la víctima, buscando su rehabilitación a través de medidas de corte no retributivo, centrándose en formas de generar efectos positivos en quien ofendió.

Por otro lado, Daly nos entrega otra forma de analizar el discurso y la política pública victimológica, caracterizando dos formas de respuestas con enfoque victimológico. Así, si bien su trabajo nace a propósito de la respuesta estatal frente a la violencia sexual, ofrece una clasificación extrapolable al campo de los delitos en general. Así, la autora divide las respuestas del estado entre:

1. *Conventional responses*: se enfocan en reformar el sistema de justicia criminal entendido en términos clásicos, buscando mejorar las formas en que se reúne evidencia, se logran los objetivos de la investigación penal, y en que se provee servicios y respuestas a las víctimas. Descansan en mecanismos legales orientados a lograr una mejor persecución penal a través del trabajo de fiscales y tribunales de justicia. Buscan a su vez lograr un mejor sistema de justicia punitivo que responda de mejor manera a las víctimas.
2. *Innovative responses*: son una amplia variedad de respuesta institucionales que buscan dar respuesta a las necesidades de las víctimas (ej. reconocimiento, reparación, etc.). Pueden operar por dentro, por fuera, o en tándem con el sistema de justicia convencional. Normalmente incluyen mecanismos informales de obtención de justicia, así como también respuestas experimentales. Buscan dar respuesta a las necesidades e intereses que las víctimas tienen y que raramente son atendidas por los mecanismos convencionales.

Por otro lado, además del contenido victimológico del discurso, al ser el discurso hablado una de las formas en las cuales las personas actuamos en el mundo, el discurso victimológico cobra significados que van más allá del contenido mismo - digamos, de fondo - de lo que se está hablando³⁹. En este sentido, cobran relevancia otros elementos discursivos que dotan de mayor u otros sentidos a lo que se está diciendo, y, por lo tanto, considerarlos da mayor profundidad al análisis que recae sobre ellos. Por lo mismo, este trabajo se enfoca en entender de qué manera los discursos analizados realizan prácticas sociales, distribuyen bienes sociales y generan conexiones semánticas.

³⁹ SEARLE y VILLANUEVA (1977), *passim*.

En este contexto, entendemos práctica social como un tipo de conducta rutinizada que articula una serie de elementos interconectados entre sí, y que es reconocible socialmente como tal en un contexto social determinado⁴⁰. En ese orden de ideas, la palabra escrita o hablada puede ser una instancia de realización de una práctica social que va más allá del contenido mismo de lo que se dice o escribe⁴¹. En este sentido, la presente investigación explora qué prácticas sociales están siendo realizadas cuando se habla de las víctimas en el discurso político legislativo en materia de seguridad en Chile.

Una segunda dimensión del discurso político legislativo en materia de seguridad en Chile que se explora en esta investigación es la distribución de bienes sociales. James Gee nos recuerda que a través del lenguaje construimos determinadas perspectivas acerca de bienes sociales y su distribución: qué es lo bueno, y quién lo detenta⁴². En clave *bourdieusiana*, es una pregunta por la distribución del capital simbólico⁴³, lo que resulta especialmente relevante teniendo en consideración las relaciones de poder que se configuran dentro del Congreso, lo que justifica su inclusión dentro del objeto de la presente investigación.

Finalmente, esta investigación se pregunta también sobre qué otras cosas están queriendo hablar las y los parlamentarios cuando hablan de las víctimas. No solo nos importan los contenidos, prácticas y bienes sociales configuran los discursos victimológicos, sino también qué conexiones se establecen con otros lugares, sujetos y temas cuando se habla sobre víctimas. Siguiendo la fórmula de Gee⁴⁴, nos preguntamos ¿Cómo hace este discurso para que la figura de la víctima resulte relevante o irrelevante para otros temas contingentes de la discusión de seguridad?

Por lo anterior, en este trabajo se formularon dos órdenes de preguntas a los discursos que fueron analizados: el qué se dice y el cómo se dice. Por un lado, qué tipo de víctima es representada en el discurso, si es abstracta o concreta, y si es mujer o no; cuál es el enfoque victimológico del discurso y en qué tipo de respuestas estatales se materializa ese ideal. Por el otro, qué tipo de prácticas sociales se realizan al hablar de las víctimas; cómo son usadas las víctimas para distribuir bienes sociales; y cómo la idea de víctima es conectada con otros temas contingentes del debate.

3. Datos, su tratamiento y metodología para su análisis

En esta sección se presenta la fuente de los datos usados, los procesos realizados para su sistematización y tratamiento, y las metodologías empleadas para su análisis. Las principales estadísticas descriptivas sobre los datos se encuentran en el anexo metodológico, junto con el detalle de los procesos utilizados y las estimaciones realizadas. Todas las bases de datos, así como los códigos en R utilizados se ponen a disposición en un anexo digital en GitHub.

3.1. Datos

⁴⁰ RECKWITZ, (2002), pp. 249-250.

⁴¹ FAIRCLOUGH (2003), p. 26.

⁴² GEE (2014), p. 31.

⁴³ SAPIRO (2016), *passim*.

⁴⁴ GEE (2014), pp. 31-32.

Al no existir bases de datos estructurados que permitieran un análisis del lugar que ocupa la víctima en el discurso político-legislativo en materia de seguridad combinando métodos cuantitativos con cualitativos, la primera tarea fue su construcción. Para esto, se definió utilizar como unidad de análisis las intervenciones parlamentarias durante la tramitación en sala de proyectos de ley en materia de seguridad en Chile. La justificación de esta decisión está dada porque, para las preguntas de investigación desarrolladas en el marco teórico, resulta relevante poder analizar los elementos de contenido y discursivos en el contexto de una comunicación oral institucionalmente definida: los parlamentarios tienen un tiempo definido para intervenir, y es dentro de ese marco reglado es que deciden qué y cómo decir lo que quieren.

Para la obtención de los datos, primero se obtuvieron desde el módulo de consultas avanzadas de la página web de tramitación de proyectos del Senado todas las iniciativas legislativas ingresadas entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024. En total ingresaron 6.811 proyectos de ley. A partir de los títulos de los proyectos de ley reunidos, se utilizó la API de OpenAI en RStudio para realizar un primer filtro, buscando catalogar si las iniciativas formaban o no parte de la “agenda de seguridad” en sentido amplio. Luego, se filtraron aquellas que hubieran sido aprobadas, obteniendo como resultado 85 leyes de seguridad en dicha condición. En el anexo metodológico N°1 se proporciona el *prompt* utilizado para su categorización. Finalmente, utilizando la plataforma de datos abiertos legislativos del Senado se extrajo la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial, la Cámara de origen y los autores del proyecto de cada boletín.

Gráfico N°1



Revisados manualmente y uno por uno los 85 proyectos aprobados, sus características y contenido se constató que únicamente 52 de estos poseían contenido normativo susceptible de ser calificado como de interés victimológico. Por ejemplo, se excluyeron leyes que modificaron el estatuto orgánico de Carabineros o que tipificaron el delito de ultraje de sepulturas. De este modo, las 52 leyes resultantes constituyeron la muestra final de nuestro

análisis. Este proceso de recopilación y posterior depuración nos permitió contrastar posibles diferencias en torno al volumen de proyectos aprobados en cada una de estas categorías, así como sus posibles variaciones en el tiempo, tal como se muestra en el **Gráfico N°1**.

Del total de leyes de seguridad aprobadas en el periodo de interés, se constata que entre los años 2014 y 2018 el volumen de proyectos con interés victimal es relativamente bajo, incrementando moderadamente entre 2019 y 2021, para acelerarse el año 2022, alcanzando su punto más alto en el 2023 con 19 leyes sancionadas de interés victimal. Luego de ello, el volumen de estos sufre una pronunciada caída hacia el final del periodo estudiado. Como es apreciable, no solo existió un proceso de inflación legislativa en materia de seguridad en el trienio 2021-2023, sino que ella fue acompañada de una fuerte presencia de legislación con enfoque victimal. Sumado a ello, si bien la proporción de iniciativas legislativas victimales respecto del total de proyectos se mantuvo relativamente estable antes del proceso de aceleración (2014-2021), en los años en de aumento del volumen legislativo la proporción de iniciativas de tipo victimal también escalada considerablemente. Así, mientras que antes del 2021 las leyes victimales representaban en promedio un 61% de las iniciativas totales en materia de seguridad, durante momento de mayor alza observada (bienio 2022-2023) dicha proporción se elevó hasta alcanzar un 73% del total de los proyectos aprobados, demostrando que la víctima no solo acompañó a la agenda de seguridad, sino que se transformó en una protagonista de esta.

3.2. Tratamiento de datos

Cómo ha sido definido más arriba, la unidad de análisis del presente estudio son las intervenciones parlamentarias en sala durante la tramitación legislativa de las leyes seleccionadas. Para esto, se descargó desde el portal de la Biblioteca del Congreso Nacional un archivo PDF con la historia de la ley para cada una de las 52 leyes objeto de análisis. Estos documentos fueron procesados en RStudio utilizando diversas técnicas de procesamiento de textos.

Primero fueron transformados en texto plano utilizando la función *pdf_text* del paquete de R *pdftools*. Luego, usando funciones de R como *gsub* se limpió la base de elementos que no corresponden a transcripciones de intervenciones orales pero que igualmente se registran en la historia de la ley, como informes, oficios, documentos, etc. También se limpiaron de este modo metadatos de la historia de la ley como encabezados, pies de páginas o números de páginas. Para extraer el texto completo de cada una de las intervenciones parlamentarias, se construyeron patrones de expresiones regulares para identificar el principio y fin de cada una de ellas, resultando una base de datos con una fila por cada intervención en el debate. Por último, se eliminaron de la base todas aquellas intervenciones que tuvieran menos de 25 palabras –aproximadamente un párrafo corto– y todas aquellas pronunciadas por el Secretario de la respectiva Cámara y/o de su Presidente, por ser moderaciones del debate más que aportaciones sustantivas. Esto con el fin de conservar sólo aquellas intervenciones que fueran un aporte sustantivo al debate y que efectivamente tuvieran contenido de tipo victimológico.

Como resultados, se obtuvieron 4.899 unidades discursivas autosuficientes, equivalentes a 2.263.272 palabras, con identificación de la ley a la que pertenecen y su posición relativa dentro de la discusión, así como el nombre del hablante y la fecha de la intervención.

Finalmente, dado que la pregunta de nuestra investigación es sobre el lugar de la víctima en el discurso político-legislativo en materia de seguridad en Chile, usando *large language models* se categorizaron todas las unidades entre las que refieren a las víctimas y las que no, y subsecuentemente si la referencia se hizo en abstracto o en concreto. Para esto último, se utilizó el modelo Gemini 3.1-*flash-lite-preview* del paquete de R de Gemini.R. El *prompt* utilizado se encuentra en el anexo metodológico N°1.

Cómo última etapa del procesamiento de los datos, se utilizaron nuevamente *large language models* para la clasificación de las unidades de análisis en torno a categorías que hemos denominado de “contenido” y “discursivas”, creando una variable categórica para cada una de estas. Dentro de las de contenido, además de la variable “víctima” que contiene la referencia a las víctimas (en abstracto o concreto) o sin referencia, se clasificaron los discursos en que la imagen de víctima fuera mujer, y se crearon dos variables más utilizando el marco teórico desarrollado en la sección anterior. La primera tomó como modelo los enfoques victimológicos propuestos en la obra de Van Dijk (1998), mientras que para el tipo de respuestas se trabajó con la categorización propuesta por Daly (2011). En la tabla 1 a continuación se presentan las 4 variables de contenido con sus respectivas categorías.

Tabla 1.

Víctima	Mujer	Enfoque (Van Dijk)	Tipo de respuesta (Daly)
Concreta	Si	Retributivo	Convencional
Abstracta	No	Abolicionista	Innovativo
Sin referencia		Rehabilitativo	Sin tipo claro
		Restaurativo	
		Sin enfoque claro	

Para las variables de discurso, y siguiendo el enfoque desarrollado en el marco teórico, se utilizó una metodología de análisis de discurso basada en *Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*⁴⁵ Particularmente, se formularon al texto tres preguntas, cada una correspondiente a una variable: “conexiones”, “prácticas” y “valoraciones”. Conexiones se refieren a la pregunta por cómo el discurso conecta o desconecta personas, ideas y cosas entre sí. Prácticas, a qué prácticas socialmente relevantes están siendo desarrolladas por el hablante y valoraciones a cómo el discurso es usado para crear, distribuir o restringir bienes sociales.

Las categorías fueron definidas en un proceso inductivo. Tomando como muestra la historia de la ley N° 21.627 que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, ambos autores nos hicimos por separado las tres preguntas del párrafo anterior, y, usando NVivo, anotamos de forma libre las conexiones, prácticas y valoraciones que emergieron de los discursos. Luego de varios ensayos y esfuerzos de depuración, estas anotaciones fueron sistematizadas, estableciéndose 12

⁴⁵ GEE (2014), *passim*.

conexiones, 7 prácticas, y 7 valoraciones. En la tabla 2 a continuación se presentan las 3 variables de discurso con sus respectivas categorías.

Tabla 2

Conexiones		Prácticas	Valoraciones
Crisis de seguridad	Estándares internacionales	Describir la ley	Agencia
Garantismo	Impunidad	Agradecimientos	Digna de compasión
Justicia	Olvido de las víctimas	Toma de posición	División de buenos y malos
Peligro	Pérdida de valores	Atribución de autoría	Vulnerable
Prevención	Reinserción	Denuncia	Indeseable
Mal causado	Victimización secundaria	Llamado a la acción	Inocente
Sin conexiones claras		Ponerse del lado de las víctimas	Responsabilidad
		Sin prácticas claras	Sin valoraciones claras

A partir de estas categorías se construyeron *prompts* para que *large language models* clasificasen cada una de las unidades de análisis. Se autorizó la asignación de una única etiqueta para las variables de contenido, de hasta cinco etiquetas para las variables de conexiones y de hasta tres etiquetas para las variables de prácticas y valoraciones. Tras una serie de pruebas con distintos modelos, ajustes iterativos de los *prompts* se seleccionó el modelo Gemini 3.1-flash-lite-preview, implementado mediante el paquete Gemini.R, por presentar los mayores niveles de concordancia con la codificación humana.

La validación de la metodología se basó en comparar la convergencia entre las clasificaciones realizadas por la IA con los autores con la convergencia observada entre los propios investigadores. Para esto se realizaron tres análisis complementarios a partir de una muestra aleatoria de 30 intervenciones parlamentarias que fueron codificadas de forma ciega por ambos investigadores y de forma automatizada por el modelo Gemini 3.1-flash-lite-preview. El primero consistió en una distribución de los porcentajes de acuerdo y prevalencia de cada categoría analizadas. El segundo consistió en calcular el coeficiente de congruencia entre codificadores siguiendo el método de Cohen⁴⁶. Finalmente, para las variables de contenido, que admitían una única categoría por unidad de análisis, se calculó el grado de acuerdo entre codificadores y se aplicó el test de McNemar⁴⁷ del paquete *stats* de R para evaluar si existían diferencias significativas entre los patrones de coincidencia observados. Para las variables de

⁴⁶ COHEN, J. (1960), *passim*.

⁴⁷ AGRETI (1990), *passim*.

discurso, que permitían múltiples etiquetas por unidad de análisis, se realizó un T-Test pareado de los promedios de convergencia entre codificadores utilizando un investigador como base de referencia.

Los resultados mostraron que, utilizando el modelo Gemini 3.1-flash-lite-preview, no existían diferencias estadísticamente significativas entre la codificación realizada por la IA y la realizada por los autores. En aquellos casos en que se observaron diferencias, la convergencia entre la IA y los codificadores humanos fue igual o superior a la observada entre los propios codificadores humanos. Cabe señalar que el nivel de acuerdo inter codificador entre los autores fue particularmente bajo en las variables de discurso. No obstante, una revisión cualitativa de los casos discrepantes indicó que las categorías asignadas por la IA tendían a corresponder a interpretaciones plausibles del material analizado, aun cuando difieran de las seleccionadas por los codificadores humanos.

La base de datos anotada, los códigos de R, y la muestra utilizada para la validación se encuentran disponibles en el anexo digital. Los *prompts* en el anexo metodológico N°1, códigos y los detalles de los *tests* de validación en el anexo metodológico N°2.

3.3. Análisis de datos

El análisis de los datos consistió en el uso de dos metodologías diferentes. La primera, más sencilla, radicó en el cálculo de las proporciones que cada variable presentaba en el tiempo, así como de interacciones entre categorías. Esto permitió visualizar la preponderancia de ciertos contenidos victimológicos y elementos discursivos a lo largo del tiempo, y el modo en cómo ciertas combinaciones de elementos presentan mayor o menor relevancia en el discurso político-legislativo de seguridad en Chile. Los principales resultados de este proceso están recogidos en la sección 4.1, sin perjuicio que en el anexo metodológico N°3 se presentan todas las estadísticas descriptivas agregadas.

La segunda, reflejada en la sección 4.2., buscó identificar la presencia de clústeres discursivos. Para esto, primero se empleó el método de *Multiple Correspondence Analysis* (MCA), que se ha vuelto una de las técnicas predilectas para el análisis de discurso, impulsado fuertemente por los trabajos de Bourdieu sobre la teoría de campos⁴⁸. Este método permite reconstruir un "espacio de posiciones" donde las unidades de análisis son representadas simultáneamente en un conjunto de dimensiones, cada una de las cuales representa oposiciones entre los perfiles de discursos. Los discursos que se asemejan se ubican próximos en el espacio factorial, mientras que las categorías que tienden a excluirse aparecen alejadas. Para cada dimensión, el método estima coordenadas, contribuciones y calidad de representación ($\cos^2$), permitiendo determinar qué categorías son las más importantes para definir las principales oposiciones del espacio analizado. Cada dimensión, construida estadísticamente, tiene una inercia, que es la proporción de la variabilidad relacional explicada por cada dimensión factorial.

Luego, sobre las coordenadas calculadas mediante el MCA, se utilizó el método de *Hierarchical Clustering on Principal Components* (HCPC)⁴⁹ como paso lógico tras el MCA. El método sirve para identificar grupos de casos o *clústeres* internamente homogéneos y

⁴⁸ DUVAL (2018), p. 255.

⁴⁹ LÊ, JOSSE & HUSSON (2010), *passim*.

externamente diferenciados dentro del espacio de posiciones reconstruido por el análisis factorial. Así, mientras las dimensiones del MCA permiten interpretar las grandes oposiciones que organizan el campo discursivo (por ejemplo, restauración versus retribución o victimización abstracta versus concreta), el HCPC permite identificar qué grupos de discursos tienden a ocupar cada zona de ese espacio y cuáles son sus características distintivas.

Para la construcción del espacio factorial, se usaron las 4 variables de contenido y las 3 variables discursivas, tomando únicamente aquellos discursos que contuvieran referencias a la víctima y no tuvieran valores *NA* que ensuciaran la construcción de las dimensiones factorial ($n=3.142$), convirtiendo cada categoría en una variable binaria en sí misma, resultando cada observación o fila en un conjunto de 44 variables o columnas. La función utilizada para computar el espacio factorial fue MCA de *FactoMineR*, desarrollada específicamente para R con este propósito por Lê, Josse & Husson. Las cinco dimensiones construidas responden a las oposiciones presentadas en la Tabla 1 del Anexo Metodológico N°4⁵⁰

Luego, sobre las coordenadas de cada unidad de análisis calculada en base a las 5 dimensiones descritas arriba, usando la función *HCPC* del mismo paquete de R *FactoMineR*, se crearon 5 *clústeres*. La proporción de elementos discursivos que componen cada uno de los *clústeres* es presentado en la Tabla 2 del Anexo Metodológico N°4.

En el Anexo Digital se encuentran los códigos utilizados para el análisis de clúster, y en el Anexo Metodológico N°4 se presenta el paso a paso para la construcción del espacio factorial y la conformación de los clústeres utilizando los métodos MCA y HCPC.

4. RESULTADOS

4.1 Cálculo de proporciones, interacción entre categorías y su evolución en el tiempo.

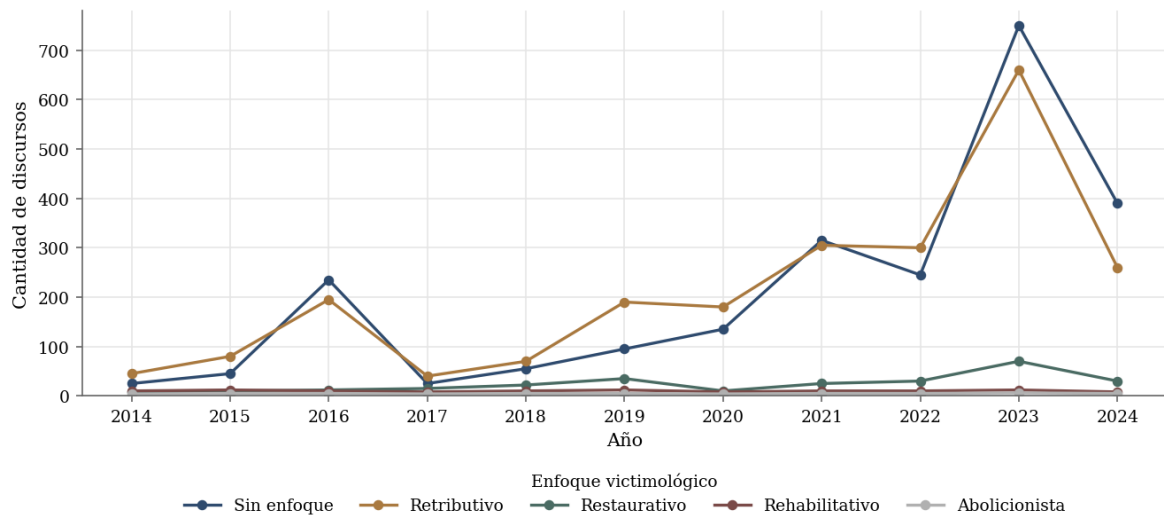
4.1.1. Presencia histórica de enfoques y tipos de respuestas

Como señalamos, el primer ejercicio radicó en el cálculo de las proporciones que las variables presentaban en el tiempo, así como de las interacciones entre las diversas categorías. Esto, con el fin de poder visualizar la preponderancia de ciertos contenidos victimológicos y elementos discursivos a lo largo del tiempo. En primer lugar, fue posible ordenar por año y por *tipo de enfoque* los discursos parlamentarios analizados. Así, el **gráfico 2** permite visualizar la evolución en el tiempo de estos.

Gráfico 2

⁵⁰ Para ver detalles de cuánto contribuyó cada categoría a la construcción de las cinco dimensiones, y cuanta variación explica cada dimensión, véase el Anexo Metodológico N°4.

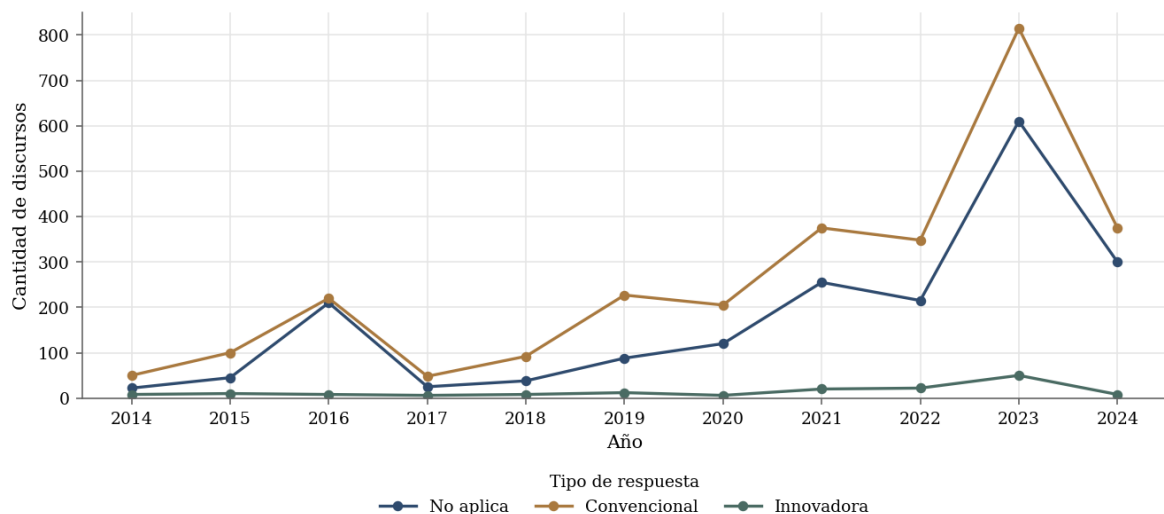
Evolución de los enfoques victimológicos



En segundo lugar, y nuevamente dentro de aquellas alocuciones con mención a la víctima, se distinguió entre los *tipos de respuesta* que dichas intervenciones ofrecían, en atención a la clasificación propuesta por Daly (2011), es decir, entre respuestas convencionales e innovadoras en materia victimal. Así, categorizaron las unidades de análisis entre aquellas con (1) ausencia clara de tipo de respuesta, (2) aquellas con respuesta de tipo convencional y (3) aquellas con respuesta de tipo innovadora. El **gráfico 3** permite observar dicha variación en la línea temporal analizada.

Gráfico 3

Evolución del tipo de respuesta



Como se puede observar, las menciones a las víctimas dentro del marco de la discusión parlamentaria han estado históricamente marcadas por la proposición de respuestas de tipo convencional, encuadradas dentro de un tipo de enfoque marcadamente retributivo. Si bien existen pequeños repuntes restaurativos-innovadores en años concretos, ellos probablemente

son reflejo de la tramitación parlamentaria de proyectos específicos que inyectan momentáneamente un discurso alternativo muy minoritario, sin alterar la estructura dominante. Además, existe un vacío transversal en lo que a enfoques de tipo rehabilitativos y abolicionistas respecta, lo que más que sugerir un rechazo a dichas posiciones parece confirmar que estas son estructuralmente ajenas al discurso victimal chileno.

Además, en el **gráfico 2** se observa que la inclusión de la víctima ha estado irrefutablemente acompañada por discursos que se orientan hacia el favorecimiento del castigo. A ojos de nuestro legislador lo punitivo es considerado como la vía idónea para responder desde lo institucional a la víctima, homologando discursivamente obtención de justicia con imposición de sanción. De un universo total de 3.208 unidades analizadas, 2.309 fueron categorizados como de tipo retributivo, representando un 72% acumulado en el periodo respecto del total de alocuciones. Si bien desde el año 2017 la presencia de discursos de corte restaurativo comenzó a tener tímida presencia en la discusión política, su volumen es aún muy menor si se lo compara con lo retributivo (n=213), representando un exiguo 6,6% del total acumulado de intervenciones.

En cuanto al ofrecimiento de medidas de tipo innovativas, estas también tienen una presencia marginal dentro del global de intervenciones victimales (n=210), representando el 3,8% del total del universo de discursos. Si bien existe una tímida inclinación al alza entre los años 2021 y 2023, dichos discursos se muestran periféricos a lo largo de toda la muestra histórica, sugiriendo que dicha inclinación responde más bien al alza en el volumen total de discusión legislativa de dichos años, y no a un cambio de dirección sustantivo en la respuesta victimal. En otras palabras, en términos discursivos la víctima raramente activa una respuesta distinta al reforzamiento del aparato penal tradicional.

A contrario sensu, los discursos victimales de tipo convencional dominan la discusión legislativa nacional. Para el mismo universo de unidades (n=3208), 2.730 de ellas pertenecen a dicha categoría, representando un 85,1% del total. A su vez, como vemos en el **gráfico 3**, la evolución histórica de los tipos de respuesta deja entrever un desarrollo similar al observado en la oscilación temporal del número total de leyes aprobadas en materia victimal, lo que sugiere que el aumento de leyes y alocuciones victimales viene históricamente acoplado a vías de facilitación de la investigación penal o del castigo.

Finalmente, en lo relativo a las variaciones históricas del volumen de discursos, ambos gráficos muestran una clara escalada en alocuciones victimales en el periodo de inflación legislativa arriba mencionado (2021-2023). A mayor abundamiento, la tendencia al alza en alocuciones victimales totales fue acompañada a su vez por una escalada similar en discursos con enfoque retributivo y tipo de respuesta convencional, sugiriendo que dicho periodo de clímax legislativo no mutó tanto en contenido, sino que simplemente en volumen.

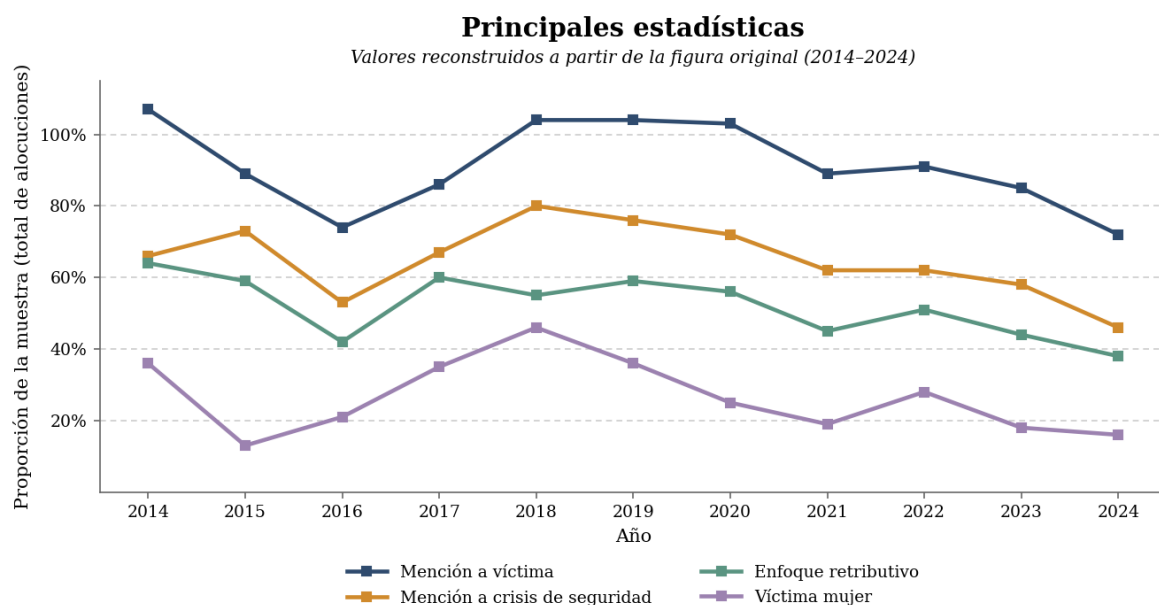
4.1.2. Contrastes y paralelismos

La siguiente tarea consistió en combinar diversas categorías y contrastar su evolución en el tiempo. Ello con el fin de identificar patrones que permitan describir la forma en que se construye discursivamente a la víctima en nuestra política victimal.

Así, se identificaron movimientos similares en las trayectorias temporales de diversas categorías. Por ejemplo, como se observa en el **Gráfico 4**, el avance prácticamente paralelo de las categorías “mención a víctima”, “mención a crisis de seguridad” y “enfoque retributivo” demuestran que existe una fuerte correlación en la presencia de estas categorías dentro de los discursos, la que se sostiene durante todo el periodo analizado.

Si bien en términos porcentuales totales la mención a víctimas se mantiene siempre más elevada que aquellas a la crisis de seguridad y al enfoque retributivo, sus movimientos son prácticamente idénticos a lo largo del tiempo, sugiriendo una poderosa vinculación entre menciones a la víctima y una conexión discursiva con la idea de crisis de seguridad. Sumado a ello, la baja representación porcentual de enfoques no retributivos y medidas innovadoras evidenciada en los **gráficos 2 y 3** respecto de los discursos victimológicos sugiere que la vía de entrada de la víctima al discurso político victimal está altamente conectada a ésta como factor de justificación de la búsqueda de mayor castigo, y no como sujeto de reparación, cuidado o para la reintegración del ofensor. Adicionalmente, la notable estabilidad en la evolución de las curvas analizadas sugiere que el uso de la víctima no es un factor coyuntural o que opere en función de tendencias políticas, sino que la relación entre víctima y punitividad representa el núcleo de la discusión político-victimal de la última década, con cierta independencia respecto del color político del gobierno de turno o de la correlación de fuerzas en el parlamento.

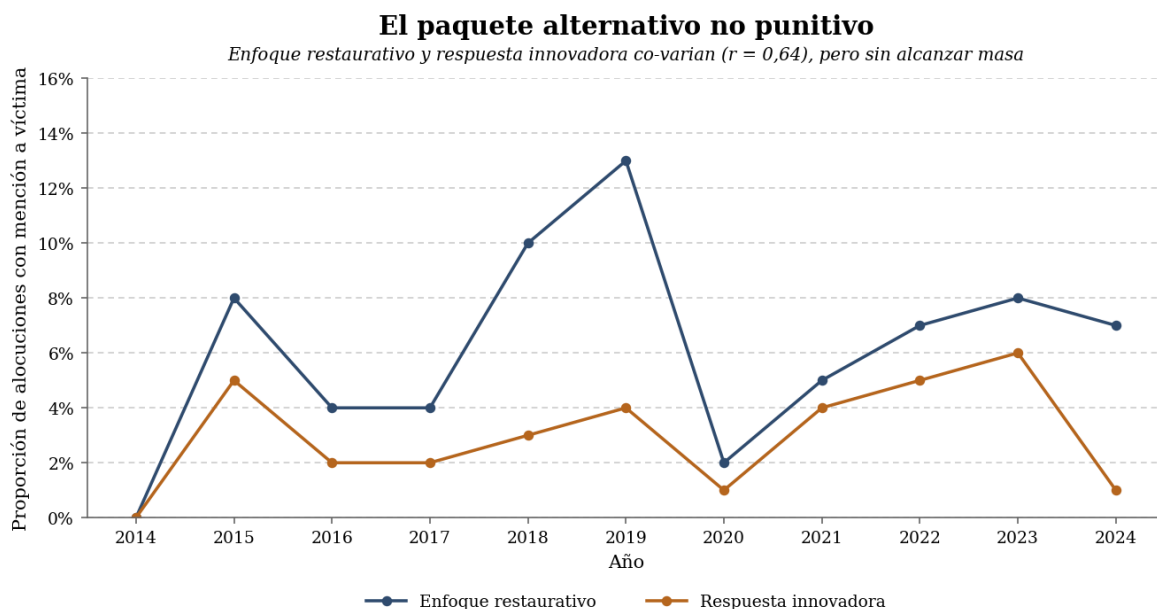
Gráfico 4



Aún dentro del **gráfico 4**, se observa un sostenido aumento en la proporción de menciones a víctimas de sexo femenino a partir del año 2015, alcanzando un *peak* en el año 2018 que coincide temporalmente con la creciente preocupación pública por el número de femicidios y de eventos de violencia de género en el país. El *peak* de ese año en menciones a víctimas mujeres es explicable en función de la presión legislativa experimentada a raíz del desarrollo del “mayo feminista” de ese mismo año lo que tuvo como correlato una inflación normativa coyuntural en torno a una víctima femenina. Sin embargo, la presencia del género femenino en el debate victimológico sufre luego una pronunciada caída en volumen de menciones. Si

bien remonta momentáneamente el año 2022, la tendencia a la baja se sostiene hasta llegar, al final de la medición, a un volumen similar al del inicio de la medición. Así, pese a que las curvas víctima, crisis de seguridad y respuesta retributiva se siguen espejando las unas a las otras, a partir del 2018 a la víctima se la separa de su componente de género, pasando a ser representada de manera más genérica y abstracta. Si bien esta luego pierde protagonismo dentro del discurso, el tipo de respuesta y su orientación mantienen la misma tendencia observada en años anteriores, de lo que se colige que el aumento de la preocupación por la mujer como foco de protección entre los años 2015 y 2018 tuvo como fruto la adopción y reproducción de medidas predominantemente punitivas y retribucionistas.

En segundo lugar, se observó también una correlación significativa en la evolución de dos variables: el enfoque restaurativo y las respuestas de tipo innovadoras. Como se observa en el **gráfico 5**, pese a que las curvas evidencian volúmenes dispares de menciones, el enfoque restaurativo suele ir acompañado de la proposición de prácticas no convencionales. Históricamente, la referencia a lo restaurativo tiene una presencia marcadamente minoritaria si se lo compara con lo retributivo, aunque con momentos de notoria presencia (2015; *peak* en 2019; 2023). Esto sugiere un espacio discursivo alternativo al punitivo aún muy emergente pero que permite vincular a las víctimas con otras formas de respuestas, pese a que aún no logra masificarse en la retórica victimológica general. Sin embargo, el desacople momentáneo en diversos momentos entre lo restaurativo y lo innovador sugiere que lo primero no logra siempre traducirse en medidas concretas, y que por momentos lo restaurativo no deja de ser un gesto más retórico que la habilitación efectiva de una respuesta institucional desviada del sistema penal tradicional.

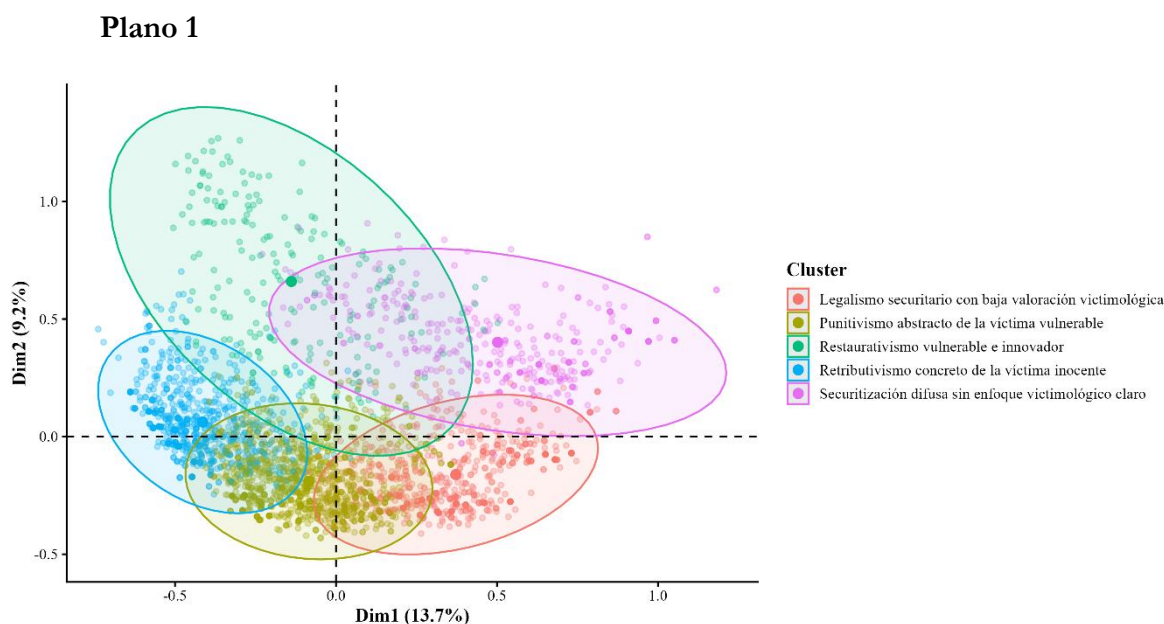


Como se señaló anteriormente, los *peaks* alcanzados por las curvas de este último gráfico no permiten afirmar que exista un discurso alternativo al acecho del retributivo-tradicional. Lo accidental y esporádico de la combinación enfoque-tipo de respuesta, sumado a la irrelevancia histórica de lo rehabilitativo y abolicionista, permite hablar más bien de episodios no retributivos momentáneos, propios de iniciativas parlamentarias específicas.

4.2. Mapas de correspondencia y análisis de clústeres

4.2.1. Visualización del mapa y contenido

Como se señaló, en orden a poder sistematizar los altos volúmenes de información recopilados, el siguiente paso consistió en realizar un *Multiple Correspondence Analysis* (MCA) con las 3.142 alocuciones seleccionadas⁵¹. El objetivo de este proceso fue transformar un gran número de variables correlacionadas en un número reducido de dimensiones continuas (ejes factoriales) que permitieran capturar las posibles asociaciones entre las categorías. Lo anterior fue acompañado por el método de *Hierarchical Clustering on Principal Components* (HCPC), el que sirve para identificar grupos de casos o *clústeres* internamente homogéneos y externamente diferenciados dentro del espacio de posiciones reconstruido por el análisis factorial. Mientras lo primero permite interpretar las grandes oposiciones que organizan el campo discursivo, el segundo paso habilita a identificar qué grupos de discursos tienden a ocupar cada zona de ese espacio y cuáles son sus características distintivas.



La utilización conjunta de dichos mecanismos permitió la construcción del **plano 1**, integrado por 5 conglomerados que reflejan la forma en la que las alocuciones se distribuyen y agrupan a lo largo de las dimensiones del plano. En términos de volumen, el mayor número de discursos, y que representa el 36,9% (n=1159) del total, se ubicó dentro del clúster N°1⁵², caracterizado como de la **víctima abstracta y emergencia securitaria**. Los principales rasgos distintivos de este grupo son la marcada presencia de discursos con enfoque retributivo y la propuesta de respuestas penales convencionales dentro del sistema actual, recrudeciendo la vía penal como forma de respuesta intrínsecamente valiosa por su consideración como

⁵¹ Recordar que respecto de las 3208 intervenciones con contenido victimológico, 66 fueron descartadas porque tenían valores NA que entorpecían el análisis MCA.

⁵² Véase Tabla 2 del Anexo Metodológico N°4.

herramienta para disminuir la criminalidad. Además, las principales conexiones identificadas en este tipo de discurso son la mención constante a la crisis de seguridad (88%) y a la sensación de impunidad que generan los aparatos de justicia (46%):

“Debo manifestar claramente mi preocupación constante por el aumento de la delincuencia en todo el país y por eso aprovecho esta oportunidad para solicitar medidas adicionales que combatan en forma efectiva esa delincuencia: el aumento de las penas, el fin a algunos beneficios, mano dura de parte de las autoridades que nos gobiernan y una revisión profunda de nuestro sistema de justicia” (Lilayu).

“Se necesita dejar atrás este sistema garantista y centrarse, principalmente, en un sistema procesal penal que se centre en la víctima, en cómo defender a la víctima y en cómo enfrentar el crimen del narcotráfico, el crimen organizado, el secuestro, el sicariato y los homicidios” (Leal).

En cuanto al rol de la víctima, se accede retóricamente a ellas sin recurrir a nombres propios o personas concretas, sino que más bien se menciona una idea abstracta y general de víctima (94%), valorada principalmente como vulnerable (90%) e inocente (54%). Como dijimos, las menciones a las víctimas suelen aparecer dentro de un conexión y exaltación de una crisis de seguridad: (“los ataques incendiarios en La Araucanía son pan de cada día: allá todo arde, todo se convierte en cenizas (Mellado)”, que genera un escenario de peligro constante (31%) para ellas marcado por la impunidad (“delincuentes libres y ciudadanos prisioneros de la inseguridad (Guzmán)”, alimentada por la ineficacia de los actores del sistema de justicia ([la impunidad] la generan nuestros sistemas penal y procesal penal, los cuales facilitan la vida del delincuente y dificultan la vida de las víctimas y de quienes sufren la inseguridad a diario (Sánchez)”) Así, desde el punto de vista discursivo el elemento que permite justificar los cambios legislativos de orientación punitiva es, principalmente, la percepción de crisis constante, la que se traduce luego en una construcción discursiva dicotómica entre buenos (víctimas) y malos (delincuentes), (45%) a partir de la cual los interlocutores se auto perciben del lado de los primeros, llevándolos a un posicionamiento y llamado a la acción:

“Llegó la hora de la verdad. ¿Estamos a favor de los sicarios o estamos a favor de las víctimas? No hay punto intermedio” (Von Mühlenbrock).

“La población no entiende por qué hoy los delincuentes están libres y ella está encerrada en su casa” (Sauerbaum).

En segundo lugar, se identificaron dos clústeres que presentan un número muy similar de alocuciones, pero con características diferentes. Así el clúster N°3⁵³, con un total de 743 alocuciones, se caracteriza por **la víctima emblemática y el clamor retributivo**, mientras el clúster N°2⁵⁴, con 668 alocuciones, por su **mención técnica o de víctima procedimental**.

Ahora bien, mientras que ambos evidencian una marcada presencia de discursos enmarcados en respuestas convencionales y enfoques retributivos, el clúster N°3 recurre con fuerza a la

⁵³ Véase Tabla 2 del Anexo Metodológico N°4.

⁵⁴ *Idem*.

mención de una víctima concreta, con rostro, nombre y apellido para darles justificación. Se trata de un tipo de discurso que personaliza a la víctima y sus males (94%) antes de proponer medidas de tipo retributivo, buscando la sensibilización del lector con sus padecimientos:

“La tragedia de la pequeña Emilia no se ha olvidado, y el homenaje que le rendirá esta Cámara será la aprobación de este proyecto de ley por unanimidad” (Jaramillo).

“¡Es una ley muy dura! Pero tengo la impresión de que es mucho más duro que Benjamín Silva y Carolina Figueroa tengan que vivir el resto de sus vidas sabiendo que su hijita falleció por una actitud absolutamente temeraria, indebida e irresponsable de una persona que finalmente no pasó prácticamente nada en la cárcel” (Espina)

Todavía dentro de una crisis de seguridad (80%), la víctima se transforma así en un emblema de justicia y lucha contra la impunidad (61%), en un ente caracterizado como inocente (81%) que nuevamente permite reubicarse en uno de los extremos de la distinción entre buenos y malos, pero esta vez entre aquellos parlamentarios que se encuentran del lado de las víctimas y los que no (la toma de posición alcanza un 98%, y estar del lado de las víctimas un 44%):

“Hago un llamado a todos mis colegas parlamentarios para que aprobemos esta iniciativa y que se pongan en el lugar de las víctimas” (Beltrán).

“Si de verdad están del lado de las víctimas, deben votar favorablemente este proyecto” (Bobadilla).

“Espero que ojalá no haya ningún colega que empiece a dar explicaciones justamente por no votar a favor de este proyecto” (Molina).

Finalmente, las medidas apoyadas se sostienen en la supuesta representación de un clamor popular por mayor sanción y por justicia (87%), lo que les permite perfilarse como legisladores conectados con lo que la ciudadanía realmente espera de ellos:

“Los causantes de esas tragedias, a juicio del sentido común y de la sociedad, no han recibido la sanción adecuada y ejemplar que merecen por su irresponsabilidad” (Cicardini).

“Las familias que han sido víctimas del terrorismo esperan que aprobemos esta iniciativa, que se aumenten las penas para quienes han provocado tanto dolor” (Beltrán).

Por otro lado, el clúster N°2 de la víctima procedimental o técnica presenta un enfoque descriptivo del proyecto mismo en que se inserta, para lo cual la víctima, esta vez abstracta y despersonalizada (93%), se menciona desprovista de la carga moral y la subjetividad propia del grupo anterior. En este, la víctima es traída a colación dentro de un registro moralmente neutro (76% sin valoraciones), presentada de forma inconexa con los males que la pudieren haber aquejado. Este tipo de discurso posee un cariz más técnico, en el cual las personas afectadas por el delito son incorporadas sin cualificaciones, como herramienta empleada para

informar acerca del contenido del proyecto, en aras a tomar posición dentro del mismo en función de una todavía muy presente crisis de seguridad (81%):

“El terrorismo es una vulneración de los derechos humanos de las víctimas. Por tanto, la adopción de legislación contra el terrorismo por parte de cada Estado es una obligación del derecho internacional de los derechos humanos que Chile debe cumplir” (Vodanovic).

“Es posible valorar de forma especial la creación de un nuevo derecho de las víctimas: mantenerse informadas de las solicitudes de libertad condicional que presenten los condenados y oponerse a ellas” (Moreira).

En cuarta posición en términos del número de alocuciones encontramos el clúster N°4⁵⁵ de la **víctima retórica: sin invocación de contenido**, representativo de un 11,7% (n= 367) del total de unidades. Lo que distingue a este grupo es que las menciones a las víctimas carecen de enfoque victimológico claro (97%), tampoco se ofrecen tipos de respuestas susceptibles de ser caracterizadas como convencionales o innovadores (94% sin tipo de respuesta), y hay una notable ausencia de valoraciones encontradas en las menciones a las víctimas (53%). Dichas menciones no se traducen en el ofrecimiento de una visión clara acerca de cómo cambiar el sistema de justicia.

Por el contrario, la víctima en este caso está abstractamente caracterizada (68%) en aras a permitir una toma de posición política del hablante (93%), utilizándosela como elemento retórico desacoplado de un contenido sustantivo. La víctima se transforma en un elemento “liviano”, que le permite a quien la nombre utilizarla como una herramienta para reflejar una supuesta lucha contra la injusticia (52%), la inseguridad (65%) y, en menor medida, el garantismo (22%) y la impunidad (22%). A diferencia de los grupos anteriores, el enfoque observado aquí emplea a la víctima como mecanismo de posicionamiento político (93%), y no como sujeto de política pública a quien entregar respuestas. La falta de contenido programático y de valoraciones claras respecto del tratamiento de la víctima le entrega a este discurso un carácter “aséptico”, desde el cual se construye una identidad política:

“Lo primero que quiero señalar a la Cámara de Diputados es que para los republicanos la violencia es condenable, independientemente del sexo de las víctimas, y que el Estado tiene el deber de protegernos a todos” (Romero).

Finalmente, el conglomerado que reúne el 6,5% restante de los discursos analizados (n= 204), es el N°5⁵⁶, que lleva por nombre **víctima vulnerable con enfoque restaurativo y de género**. Lo que caracteriza a este tipo de discurso es la ausencia de un posicionamiento retributivo y una marcada presencia de un enfoque restaurativo (84%) en la respuesta victimológica, acompañado de una respuesta de tipo innovadora (reparación, reconocimiento, prevención, etc.) (59%) para responderle la víctima. Sumado a ello, si bien la víctima es mencionada abstracta y concretamente en porcentajes similares (56 y 44% respectivamente), lo que distingue a este grupo es que en este ella adquiere un importante

⁵⁵ Véase Tabla 2 del Anexo Metodológico N°4.

⁵⁶ *Idem*.

componente de género, erigiéndose como el clúster con mayor identificación de víctima de sexo femenino (86%):

“La idea matriz del proyecto consiste en establecer un régimen de atención, protección y reparación integral en favor de las mujeres que son víctimas de violencia de género y de sus familias” (Cariola).

Junto con ello, en términos de las conexiones presentes este clúster ofrece un discurso erigido sobre las nociones de una víctima históricamente olvidada (41%), vulnerable (92%), inocente (64%) y digna de compasión (53%). Este descuido sostenido a la víctima se traduce, dentro de este clúster, en avenidas de justicia distintas a las punitivas, que recogen otro tipo de factores:

“Votaré a favor este proyecto, porque es un avance histórico que, por primera vez, nos hace comprender la relevancia no solo de la parte sancionatoria en materia de femicidios, sino también de la prevención, la protección y la compensación, mediante acciones concretas” (Tello).

Sumado a ello, este presenta el porcentaje más alto de menciones de la víctima en las que se les reconoce como sujetos con agencia (24%). En ese sentido, se erige como el único clúster de discurso que saca a la víctima de la esfera de la punitividad por *default*, reconociendo a esta la capacidad de utilizar otras vías y otros enfoques para la obtención de justicia, anclado todo en un grado moderado de autonomía y capacidad para adoptar sus propias decisiones. De esta manera, este tipo de discurso apela a vías de respuesta colectivamente organizadas (reparación, compensación, organización vecinal, etc.) que se alejan del proceso penal tradicional. Sin desconocer el rol que el castigo cumple en la sociedad, proponen formas de abordaje de la situación de la víctima que no descansan netamente en la sanción, y que permiten reconocerle aquellas un rol más activo en la obtención de justicia.

Finalmente, es del caso mencionar que, si bien el método empleado permite modelar clústeres de discurso con patrones identificables, no sería correcto afirmar que las agrupaciones constituyen unidades excluyentes las unas de las otras. Por el contrario, y tal como se observa en el plano, las circunferencias presentadas muestran varios puntos de encuentro y superposición entre sí, lo que sugiere que más que clústeres aislados nos encontramos frente a representaciones visuales de tendencias dentro de un continuo: securitización y punitividad victimal. Si bien las diferencias de inercia mostradas en la caracterización del plano permiten construir patrones, no estamos en presencia de tipos de discurso que impidan la inclusión de elementos propios de otros clústeres.

En ese sentido, y tal como se ha podido observar, los formatos de discursos presentan múltiples similitudes que explican la concentración de unidades de análisis en un cruce de ejes muy poblado. Las taxonomías empleadas constituyen la construcción de lentes con los cuales miran categorías de discursos sin una separación clara entre retóricas excluyentes respecto de la víctima. Lo relevante entonces es que en el continuo de estas distintas caracterizaciones lo que se mantiene prácticamente inalterable es la cercanía de la mayoría de los clústeres al núcleo punitivo-convencional, y que únicamente una porción menor de los

discursos se distancia del eje horizontal, lo que refuerza la idea de que el recurso a la víctima pareciera estar construido de manera prácticamente unidimensional.

4.2.2. Patrones transversales

La principal ventaja de esta forma de aproximarse a los datos radica en que permite constatar las distancias entre los clústeres en función de las similitudes y diferencias en su contenido. Sumado a ello, esta metodología permite medir el grado de contacto que los discursos tienen entre ellos, así como las tendencias que se van generando dentro de su contenido, lo que permite analizarlas comparativa y longitudinalmente a través de patrones claramente identificables.

Así, el primer rasgo observable es que el discurso político victimal chileno se encuentra fuertemente dominado por una hegemonía punitiva securitaria. A excepción del N°5, todos los clústeres tienden a ubicarse con mayor o menor fuerza dentro de la dimensión punitiva-convencional del plano. Dichos clústeres, que combinados reúnen el 93,5% de las unidades de análisis, se traducen en un núcleo saturado de elementos discursivos que permiten caracterizar la matriz del discurso recopilado como eminentemente securitario y retributivo. Dentro de ellas, la correlación entre enfoque retributivo y respuesta convencional (coef. 0,67) en el global de las alocuciones permite sostener que la seguridad y el castigo constituyen elementos prácticamente inescindibles de la invocación victimal, siendo la víctima comúnmente empleada como mecanismo de legitimación y profundización del aparato penal tradicional.

Sin embargo, a las vías punitivas no se le accede siempre de la misma manera. Un segundo rasgo en cuanto a la forma de construir la imagen de la víctima en el ideario público es que existen al menos dos vías alternativas (y por momentos complementarias) para su mención. La primera vía suele reflejar a la víctima como una entidad despersonalizada y abstracta, como una ciudadanía uniforme y de gran volumen que se encuentra constantemente en una situación de vulnerabilidad y peligro. Esta ideación del contexto que rodea a la víctima legitimaría atosigar el sistema con medidas punitivas, en el entendido de que estas permitirían brindar protección a la población. La segunda vía está marcada por la tendencia a introducir a la víctima como sujeto real, como persona concreta, con nombre, apellido y males sufridos identificables fruto del delito. Esta segunda mirada se aleja de la víctima como ente lequía, y la reemplaza por una imagen lo más tangible posible de una persona detrás de la idea. Esta representación busca ilustrar a la víctima como sujeto con el que la audiencia pueda auto identificarse, buscando crear una relación adversarial entre buenos y malos, entre vulnerados y vulneradores que obliga a una toma de posición marcada por la sensibilidad con los primeros y el desprecio por los segundos. Ahora bien, pese a las diferencias retóricas con la primera vía, ambas desembocan por igual en la justificación de una respuesta securitaria, lo que sugiere que se trataría de una variante discursivo-retórica más que de una diferencia de fondo respecto a la forma de entender a la víctima.

Finalmente, el tercer rasgo distintivo que se desprende de manera nítida es el hecho de que dentro del universo de menciones a la víctima existe un tramo de discurso que la concibe no como elemento de justificación de una agenda clara o de medidas concretas, sino que más bien la entiende como elemento que habilita al posicionamiento en términos políticos y

político-criminales. La víctima se transforma en un recurso, traída a colación desacoplada de una política pública nítida de la cual es la destinataria, o con la cual se intente responder a necesidades, intereses o deseos de manera clara. Se la utiliza más bien como elemento descriptivo, como símbolo divisor para denunciar inacción y falta de proactividad en materia de seguridad. En este tipo de discursos el rol de la víctima es pivotal, pues permite al hablante definirse como miembro de quienes abogan por la construcción y profundización de un marco securitario. En términos políticos, este posicionamiento permite argumentar proactividad política en favor de la víctima, y por ende construir una identificación discursiva con aquella.

Conclusiones

La víctima es un elemento cada vez más presente en la toma de decisiones en sede político criminal. En los últimos años, su presencia en el debate público se ha transformado en una constante, pasando a estar en el centro de una serie de políticas y cambios legislativos de enorme relevancia. Sin embargo, hasta ahora no nos hemos dado a la tarea como sociedad de entender la forma en que la conciben, describen y utilizan quienes tienen a su cargo el diseño de la respuesta institucional frente al delito. La naturaleza y rol que es asignado a la víctima en el discurso público no es accidental. Más bien, este responde a preconcepciones e intereses acerca de su rol, de sus necesidades y de la correcta forma en que el sistema debiera abordarlos.

Su creciente presencia en el debate público no es un fenómeno privativo nuestro, sino que se enmarca en una tendencia global a la cual le subyacen cambios estructurales en la forma de entender la criminalidad contemporánea, la victimización y las formas de respuestas creadas a su alero. Por lo mismo, indagar la manera en que se describe a la víctima y se la utiliza como aparato retórico es crucial para comprender la dirección en la que se mueven las políticas públicas victimales, tanto actuales como futuras. Contar con diagnósticos certeros nos permite evaluar las razones que subyacen a los cambios propuestos, y, en el mejor de los casos, ofrecer formas alternativas de respuesta que se adecúen de buena manera a lo que la evidencia nos ofrece.

En relación con el debate legislativo en materia de seguridad, es posible constatar que la víctima tiene una fuerte presencia. Si bien las menciones a ella oscilan en función de cambios coyunturales y sociales, los hallazgos confirman la extendida creencia de que la víctima ha permeado en la discusión político-legislativa con gran fuerza. Sumado a ello, históricamente las menciones a la víctima han estado caracterizadas por su rol como fundamentación de respuestas punitivas convencionales, encuadradas dentro de un enfoque retributivo. La inclusión de la víctima ha estado irrefutablemente ligada a discursos justificadores de aplicación o el favorecimiento del castigo, el que es considerado por nuestro legislador como la vía idónea para proveer justicia en sede penal a las víctimas.

La víctima habitaría un entorno marcado por una constante crisis de seguridad, y su construcción retórica la presenta como vulnerable y necesitada de protección, fruto de que ha sido descuidada por un sistema de justicia garantista (calificativo peyorativo) favorecedor de la impunidad. Dicho diagnóstico opera como plataforma discursiva para construir un escenario que demanda de la clase política un posicionamiento explícito en favor de la víctima, el que se erige en clave confrontacional y dicotómica: por un lado, están quienes

apoyan medidas de corte punitivo y que se auto describen a favor de la víctima, y por otro quienes se oponen a dichos cambios y estarían en contra de ellas. Por ende, los legisladores transmiten en sus discursos la ideación de una vía idónea para alcanzar justicia, casi siempre anclada en el recrudecimiento de la respuesta estatal. Si bien existen en forma de discurso, las posturas que escapan del eje retributivo-tradicional son comparativamente marginales, y no permiten afirmar la presencia de un contra discurso equivalente ni sostenido en el tiempo con otra visión sobre cómo responder a las víctimas.

Este diagnóstico se torna problemático en diversos sentidos. En primer lugar, la homogeneidad del discurso victimal en torno a fines retributivos colisiona con lo que la evidencia nos ha señalado respecto de las expectativas e intereses de las víctimas luego del delito. Como señalamos, el resurgimiento de la víctima en décadas pasadas trajo consigo una expansión en el interés por conocer lo que las víctimas necesitan o demandan del sistema de justicia y sus instituciones. En el plano internacional, la evidencia ha venido dando cuenta de que si bien el castigo juega un rol en la construcción de la noción de justicia, los intereses de las víctimas son notoriamente más complejos y variables, fuertemente condicionados por la obtención de objetivo tales como el reconocimiento de los males sufridos, la dotación de agencia y poder de decisión en sus casos, la validación de sus emociones por parte del sistema y de quienes las hubieren victimizado, el trato digno dentro de sus procesos, etc.⁵⁷ En ese sentido, desde hace décadas que las investigaciones en la materia vienen dando cuenta de que las necesidades legales de las víctimas giran con igual fuerza en torno a la necesidad de información, participación y un trato digno⁵⁸, y no solo en función de la obtención de una condena.

A nivel nacional, los pocos estudios que existen en la materia han dado cuenta de ideas similares, en el sentido de que distintos tipos de víctimas muestran distintos tipos de intereses, condicionadas por el tipo de delito, la etapa en la que se encuentran, su edad, su género, etc. Esto sugeriría que los variopintos intereses de justicia de las víctimas debiesen invitar a la creación de sistemas de justicia menos rígidos y abiertos a medidas innovadoras en la búsqueda de justicia. Así, un sistema que realmente ponga a la víctima en el primer plano debiese ser aquel que es capaz de cambiar y adaptarse a ellas en las distintas etapas del proceso, lo que implica diversificar el abanico de salidas posibles en función de dichos intereses, desligándose de la inevitabilidad del castigo penal.⁵⁹

En segundo lugar, la irreflexiva propensión a facilitar los caminos de obtención de condenas penales puede resultar contraproducente para aquellas víctimas a quienes se intenta representar. Si el aumento de atención hacia la víctima se traduce simplemente en medidas punitivas sin fines claros o empíricamente respaldados ello puede llevar a la errada y apresurada conclusión de que, una vez más, “*nothing works*”, cuando en realidad existen muchas otras alternativas que necesitan ser exploradas⁶⁰. Empujar una agenda de sostenido corte punitivo desde una vereda acrítica y movida por la sola emocionalidad puede traducirse en la generación de expectativas de protección y de justicia que en muchos casos los sistemas

⁵⁷ MCGLYNN & WESTMARLAND (2019), *passim*.

⁵⁸ SHAPLAND *et al.* (1985), *passim*.

⁵⁹ BOLÍVAR *et al.* (2022), 18.

⁶⁰ EREZ (1989), p. 249.

penales no son capaces de ofrecer, principalmente dadas las limitaciones materiales y de recursos de las que son presa los aparatos de justicia. Defender y reclamar derechos excesivos para las víctimas en desmedro del imputado puede resultar nocivo en el sentido de que pone en peligro la realización de un amplio catálogo de derechos ofrecidos de manera abstracta, pero que no logran alcanzar realización material⁶¹. Irónicamente, la búsqueda de más y mejores derechos para las víctimas podría estar generando un retroceso y sobre exposición de aquellas víctimas a quienes se intenta proteger⁶².

Como tercer punto, es posible especular con que las medidas tradicionales de corte netamente retributivo que estresen de sobremana los sistemas investigativos y de enjuiciamiento pueden terminar germinando nuevos focos de resistencia desde dentro del aparato penal. Por un lado, la retórica de confrontación de derechos entre víctimas y victimarios puede llevar a quienes trabajan desde dentro del sistema a mirar con recelo la continua inclusión de derechos de la víctima en desmedro de aquellos del imputado, en el sentido de que continuamente desmejoran la posición que les toca cuidar o proteger, o dificultan la realización de derechos en los que genuinamente creen (derecho de defensa, a la información, no ser juzgado en ausencia, plazo razonable, etc.), generando un indeseado e indirecto foco de rechazo hacia la víctima. Algo similar podría ocurrir de parte de quienes trabajan directamente con ellas, en el sentido de que sobrepoblar el sistema con prerrogativas y derechos de las víctimas orientados hacia la facilitación del castigo “a todo evento” podría decantar en una labor desmejorada desde estos hacia las víctimas, en lo que Groenhuijsen ha llamado la “*victim fatigue*”⁶³.

Los resultados del presente análisis demuestran que, tal como ha ocurrido en otros lugares del globo el giro hacia el balance del sistema de justicia en favor de la víctima ha estado marcado ideológicamente, en el sentido de que se recurre a factores emocionales y de confrontación para fundamentar nociones de justicia prácticamente unidimensionales⁶⁴. En ese sentido, y pese a lo loable de las medidas que vuelven más eficiente y corrigen un sistema de justicia necesitado de mejoras, esos avances no debieran orientarse siempre y a todo en evento hacia fines retributivos, pues descuidan y desatienden otros intereses que no descansan necesariamente en la búsqueda de una sanción. Paradójicamente, las medidas orientadas a dotar de justicia a las víctimas podrían estarles privando de otras avenidas más idóneas para esos fines. De la misma manera, se genera la duda acerca de si las necesidades de las víctimas están siendo efectivamente atendidas por nuestra clase política, o si por el contrario los cambios ofrecidos no son más que una forma de aparentar que efectivamente se está haciendo algo respecto del delito, para lo cual las víctimas son sencillamente un vehículo⁶⁵.

⁶¹ FATTAH (2002), p. 39

⁶² ELIAS (1993), p.56.

⁶³ GROENHUIJSEN (2014), p. 43.

⁶⁴ O’LEARY y GREEN (2020), p. 166.

⁶⁵ O’LEARY y GREEN (2020), p. 167.

Bibliografía

AGRESTI A. (1990). *Categorical Data Analysis*. Wiley, New York. Pages 350–354.

BEICHNER-THOMAS, D., JAMES, C., & PIASON, B. (2025). “What ails victimology?” Revisited: Assessing the growth and development of victimology as an academic discipline. *Temida: Casopis o Viktimizaciji, Ljudskim Pravima i Rodu*, 28(1), 127–162.

BIJKER, R., MERKOURIS, S., DOWLING, N, RODDA, S. (2024), ChatGPT for Automated Qualitative Research: Content Analysis, *Journal of Medical Internet Research* 2024, 26.

BOLÍVAR, D., SÁNCHEZ-GÓMEZ, V., & DE HAAN, M. (2022). Uncovering Justice Interests of Victims of Serious Crimes: A Cross-sectional Study. *Victims & Offenders*, 1–23.

CHRISTIE, N. (1992), Los conflictos como pertenencia. En, MAIER, J. (compilador), *De los delitos y de las víctimas*, Editorial Ad-Hoc (1ra edición), pp. 157-182.

COHEN, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20, 37-46

FONSECA ROSENBLATT, F., y BOLÍVAR FERNÁNDEZ, D. (2015). Paving the way toward a ‘Latin’ restorative justice. *Restorative Justice*, 3(2), 149–158.

DALY, K. (2011). Conventional and innovative justice responses to sexual violence. *ACSSA Issues*, 12.

DUCE, M. (2014), La víctima en el sistema de justicia penal, en DUCE. M., MORENO, L., ORTIZ DE URBINA GIMENO, Í., MALDONADO, F., CARNEVALI, R., MATUS, J. P., JIMÉNEZ, M. A., NEIRA, M., SALINERO, S., & RAMÍREZ, M. C. Una perspectiva Jurídica y criminológica. *Revista de Política Criminal*, 9(18), 739–815.

DUSSICH, J. (2015). The Evolution of International Victimology and its Current Status in the World Today. *Revista de Victimología*, 1, 37–81.

DUVAL, J. (2018). Correspondence Analysis and Bourdieu’s Approach to Statistics: Using Correspondence Analysis within Field Theory. In MEDVETZ, T. y Sallaz, J.J. (Eds.), *The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu* (pp. 0). Oxford University Press.

EREZ, E. (1989). The impact of victimology on criminal justice policy. *Criminal Justice Policy Review*, 3(3), 236–256.

ELIAS, R. (1993). *Victims still: the political manipulation of crime victims*. SAGE Publications.

FATTAH, E.A. (2002) Victimology: Past, Present and Future, *Criminologie*, 33(1), p. 17–46.

FAIRCLOUGH, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.

GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio (2017), *Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos*. Valletta Ediciones, 8º edición.

GARLAND, D. (2001), *The Culture of Control*, University of Chicago Press.

GEE, J. P. (2014). *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*. Taylor & Francis Group.

GOODEY, J. (2005). *Victims and Victimology. Research, Policy and Practice*. Pearson Education.

GREEN, S. (2007). Crime, victimisation and vulnerability. In WALKLATE, S. (Ed.), *Handbook of Victims and Victimology*, Willian Publishing, pp. 91-118.

GROENHUIJSEN, M. (2014). The development of international policy in relation to victims of crime. *International Review of Victimology*, 20(1), 31–48.

HAYES, A. S. (2025). “conversing” with qualitative data: Enhancing qualitative research through large Language Models (LLMs). *International Journal of Qualitative Methods*, 24.

HENDERSON, L. (1985) ‘The Wrongs of Victim’s Rights’, *Stanford Law Review*, 37:4, pp. 937– 1021.

HIRSH, H.J (1992), La reparación del daño en el marco del Derecho Penal material, En, MAIER, J. (compilador), *De los delitos y de las víctimas*, Editorial Ad-Hoc (1ra edición), pp. 53-90.

HJELM, T. (2019), Discourse Analysis, en ENGLER, S. y STAUSBERG, M., *The Routledge Handbook of Research Methods on the Study of Religion*, Routledge, 2nd edition, pp. 229-244.

LÊ, S.; JOSSE, J., & HUSSON, F. (2008), FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. *Journal of Statistical Software*, 25(1), 1 – 18.

MAIER, J. B. (1992), La víctima y el sistema penal, En, MAIER, J. (compilador), *De los delitos y de las víctimas*, Editorial Ad-Hoc (1ra edición), pp. 183-250.

MORALES, A. M. (2012). La política criminal contemporánea: influencia en Chile del discurso de la ley y el orden. *Polít. crim.*, 7(13), 94–146.

MCGLYNN, C., & WESTMARLAND, N. (2019). Kaleidoscopic Justice: Sexual Violence and Victim-Survivors’ Perceptions of Justice. *Social & Legal Studies*, 28(2), 179–201.

MYTHEN, G. y MCGOWAN, W. (2018), Cultural victimology revisited, synergies of risk, fear and resilience, En, WALKLATE, S. *Handbook of victims and victimology*, Routledge, 2nd edition, pp. 364-378.

O'LEARY, N. & GREEN, S (2020), From Invisible to Conspicuous: The Rise of Victims Activism in the Politics of Justice, en TAPLEY, J., y DAVIES, P. (Editores.). *Victimology: Research, policy and activism*. Springer Nature.

RECKWITZ, A. (2002). Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing: A Development in Culturalist Theorizing. *European Journal of Social Theory*, 5(2), pp. 243-263.

RIEGO, C. (2014). La expansión de las facultades de las víctimas en la Reforma Procesal Penal y con posterioridad a ella. *Revista de Política Criminal*, 9(18), 668–690.

SAPIRO, G. (2016). Bourdieu's sociology of culture: on the economy of symbolic goods. In INGLIS, D. y ALMILA, A. (Eds.) *Bourdieu's Sociology of Culture: On the Economy of Symbolic Goods* (pp. 91-104). SAGE Publications.

SEARLE, J. R., & VILLANUEVA, L. M. V. (1977). Actos de habla indirectos. *Teorema: Revista Internacional de Filosofía*, 7(1), 23–53.

SHAPLAND, J., WILLMORE, J., & DUFF, P. (1985). Victims in the criminal justice system. Gower.

THAN, N., FAN, L., LAW, T., NELSON, L. K., & MCCALL, L. (2025). Updating “the future of coding”: Qualitative coding with generative large language models. *Sociological Methods & Research*, 54(3), 849–888.

VAN DIJK, J. (2009). Free the victim: A critique of the Western conception of victimhood. *International Review of Victimology*, 16(1), 1–33.

VAN DIJK, J. (1998). Ideological trends within the victims movement: an international perspective. In M. Maguire & J. Pointing (Eds.), *Victims of crime: A new deal* (pp. 115–126). Open University Press.

VENTUROLI, M. (2019), La víctima en el sistema penal. Rz Editores.

ZHANG, L., WU, H., DUAN, T., & DU, H. (2025). Automatic deductive coding in discourse analysis: An application of large language models in learning analytics. *SAGE Open*, 15(4).

Anexo digital

En el siguiente repositorio digital de GitHub se encontrarán todos los datos y scripts de replicabilidad, partiendo por los datos crudos extraídos desde las fuentes de origen, las bases de datos intermedias y finales, hasta los scripts de extracción, procesamiento y análisis de los datos. Además, se encuentra un set de replicabilidad de los test de validación implementados. El repositorio se encuentra aquí:

https://github.com/juanmenav/articulo_victimologia.git

Anexo metodológico N°1

1. Prompts para categorización de leyes

Prompt único: "Eres un codificador experto en política criminal. Te voy a dar el título de una ley publicada en Chile y quiero que la clasifiques si pertenece a la “agenda de seguridad”. Esto incluye leyes que abordan la situación de las víctimas y su protección, la delincuencia, tipifican delitos o cuasidelitos, regulan las policías, el control del orden público o en sentido amplio la seguridad pública. Codifica la ley con el numero 1 si es parte de la Agenda de Seguridad, y con 0 si no. Solo usa números, sin puntos ni palabras."

2. Prompt análisis de contenido

Prompt de sistema: "Eres un asistente de investigación especialista en victimología y análisis de discursos. Eres muy riguroso, detallista y conservador en las decisiones que adoptas. Te iré entregando discursos de diputados chilenos en la historia de la tramitación de un proyecto de ley de seguridad en Chile, y es tu tarea analizarlo. Las alocuciones de cada diputado tienen un ID asignado que las distingue. Me interesa que analices el discurso victimológico, entendiendo por este último la ideología que informa la construcción del concepto de víctima y su lugar en el discurso."

Prompt de instrucción: "A partir de lo anterior, quiero análisis el contenido del discurso y extraigas la siguiente información basado exclusivamente en el texto entregado:

- ID de del discurso.

- Si hay referencia a las víctimas en abstracto 1, esto quiere decir que se habla de ellas en general, ya sea como concepto o cifras agregadas. Si hay referencia a víctimas en concreto 2, esto quiere decir que se refiere a víctimas en particular, ya sea con nombre y apellido o en referencia a casos concretos. Si no hay referencias 0. Por referencia a las víctimas debes entender tanto las alocuciones explícitas y textuales respecto de ellas como aquellas que pudieren estar refiriéndose a estas por medio de otras alocuciones sinónimas o similares (por ejemplo, persona afectada, perjudicada, dañada, etc.).

A partir de lo anterior, quiero que analices el contenido del discurso y determines si las víctimas a las que refiere el hablante son mujeres o no. Si lo son, quiero que lo marques con un 1, de lo contrario con un 0.

Genera un archivo JSON con los resultados.

- Enfoque: elige solo el más relevante para la alocución en estricta referencia a cómo se habla de la víctima. Las opciones:

0 = No tiene un enfoque victimológico claro.

1 = Enfoque crítico abolicionista: refiere a discursos que hacen énfasis en el declive en importancia y poder de la víctima en los sistemas de justicia criminal modernos, proponiendo su reemplazo por sistemas alternativos basados en los principios del derecho civil o privado.

A su vez, enfatizan en la devolución de la forma de resolver los conflictos criminales a las partes involucradas en ellos, restándole relevancia a los profesionales del sistema de justicia en dicho proceso.

2 = Enfoque rehabilitativo: refiere a discursos que hacen énfasis en el conflicto entre las partes (víctima y victimario) a raíz del delito y en cómo tratarlo o solucionarlo mediante intervenciones o políticas públicas enfocadas en la víctima, restándole relevancia al rol preponderante que clásicamente ha tenido el castigo en la sociedad como forma de solución de los delitos que ocurren en esta. Este enfoque ofrece una preocupación por la figura del ofensor a través del abordaje de la víctima, buscando justamente la rehabilitación del primero a través de medidas de corte no necesariamente retributivo, sino que centrándose en formas de generar efectos positivos en quien ofendió.

3 = Enfoque restaurativo: Refiere a discursos que hacen énfasis en la respuesta colectiva o comunitaria frente al delito que sufre una víctima individual, y no tanto en la naturaleza criminal o antisocial de la conducta desplegada. Se enfoca en los daños provocados a la víctima e intenta proponer formas de abordarlos y darles respuesta, orientadas hacia la reconciliación social y la restauración. Se le vincula normalmente con las prestaciones que nacen a propósito del welfare state, con una mirada más colectiva que individual.

4 = Retributivo: Refiere a discursos que operan bajo el principio de que el ofensor debe ser castigado de manera proporcional a la seriedad de la ofensa que cometió (just desserts) o, más específicamente, en atención al daño que dicha ofensa genera en la sociedad. Enfatiza el principio de que la mejor forma de compensar los males sufridos por la víctima es mediante el reflejo de ese mal en el quantum de la sanción impuesta al ofensor en la sentencia. La víctima pasa a jugar un rol tanto en las decisiones procedimentales del proceso penal, como en la sentencia definitiva condenatoria, pues es así como se plasmarían los deseos de retaliación, justicia o venganza de la víctima.

- Tipo de respuesta:

0 = no refiere a ninguno de los dos tipos.

1 = Convencional: Refiere a respuestas que se enfocan en reformar el sistema de justicia criminal entendido en términos clásicos, buscando mejorar las formas en que se reúne evidencia, se logran los objetivos de la investigación penal, y en que se provee servicios y respuestas a las víctimas. Descansan en mecanismos legales orientados a lograr una mejor persecución penal a través del trabajo de fiscales y tribunales de justicia. Buscan a su vez lograr un mejor sistema de justicia punitivo que responda de mejor manera a las víctimas.

2 = Innovadora: Se refiere a una amplia variedad de respuesta institucionales que buscan dar respuesta a las necesidades de las víctimas (ej. reconocimiento, reparación, etc.). Pueden operar por dentro, por fuera, o en tándem con el sistema de justicia convencional. Normalmente incluyen mecanismos informales de obtención de justicia, así como también respuestas experimentales. Buscan dar respuesta a las necesidades e intereses que las víctimas tienen y que raramente son atendidas por los mecanismos convencionales o por las vías retributivas.

Genera un archivo JSON con los resultados."

3. Prompt análisis de discurso

Prompt de sistema: "Eres un asistente de investigación especialista en victimología y análisis de discursos. Eres muy riguroso, detallista y conservador en las decisiones que adoptas. Te iré entregando discursos de diputados chilenos en la historia de la tramitación de un proyecto de ley de seguridad en Chile, y es tu tarea analizarlo. Las alocuciones de cada diputado tienen un ID asignado que las distingue. Me interesa que analices el discurso victimológico, entendiendo por este último la ideología que informa la construcción del concepto de víctima y su lugar en el discurso."

Prompt de instrucción: "A partir de lo anterior, quiero que haga un análisis de discurso victimológico, esto es centrando en cómo se habla de la víctima, y extraigas la siguiente información basado exclusivamente en el texto entregado:

- ID del discurso.

- Conexiones: refiere a la conexión semántica de problemas de la victimología con otros tópicos discursivos relevantes. Elige máximo 5 opciones que identifiques más claramente, pueden ser menos. Separa con punto y coma cada opción.

0 = Sin conexiones claras.

1 = Crisis de seguridad: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y la crisis de seguridad.

2 = Estándares internacionales: Se refiere a conexiones entre las víctimas y como se aborda su situación en el concierto internacional.

3 = Garantismo: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y los principios del debido proceso en el sistema penal acusatorio adversarial que son a veces denominados peyorativamente como "garantismo".

4 = Impunidad: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y la impunidad como una sensación colectiva de injusticia.

5 = Justicia: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas e ideas de justicia.

6 = Olvido de la víctima: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y cómo son dejadas de lado por la sociedad y el sistema de justicia.

7 = Peligro: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y la percepción de que la sociedad se ha vuelto peligrosa.

8 = Pérdida de valores: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y la percepción de que la sociedad ya no se rige por valores como el respeto por el otro.

9 = Prevención: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y nociones sobre prevención del crimen.

10 = Reinserción: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y la reinserción como una función del sistema penal y el castigo.

11 = Mal causado: Se refiere a conexiones entre la situación de la víctima y el daño experimentado a propósito del delito sufrido.

12 = Victimización secundaria: Se refiere a conexiones en la situación de la víctima y daño emocional o psicológico sufrido o exacerbado a propósito de su interacción con instituciones del sistema de justicia.

-Prácticas: Refiere cuando el acto del hablante es interpretable como una práctica socialmente relevante en el contexto socio jurídico determinado. Elige máximo 3 opciones que identifiques más claramente, pueden ser menos. Separa con punto y coma cada opción.

0 = Sin practicas claras.

1 = Describir la ley: Refiere a discursos cuya principal función es la descripción objetiva del proyecto de ley en discusión. En estos el hablante evita introducir elementos o valoraciones subjetivas.

2 = Agradecimiento: Refiere al acto de reconocimiento de la contribución social de un actor y expresiones de agradecimiento.

3 = Toma de posición: Refiere al acto de posicionarse explícita y políticamente en un determinado asunto dividido entre dos o más posiciones.

4 = Atribuyendo autoría: Refiere al acto de reclamar autoría material o intelectual de determinado aspecto de la discusión.

5 = Denuncia: Refiere al acto de denunciar a la opinión pública una situación que se estima grave y desconocida.

6 = Llamado a la acción: Refiere al acto de convocar a los interlocutores a tomar acciones sobre un determinado asunto.

7 = Ponerse del lado de las víctimas: Refiere al acto de posicionamiento explícito y político de situarse en favor de las víctimas, frente a un otro.

-Valoración de la víctima: Refiere a la asignación de bienes sociales desde el concepto de capital social de Bourdieu. Elige máximo 3 opciones que identifiques más claramente, pueden ser menos. Separa con punto y coma cada opción.

0 = Sin valoraciones claras.

1 = Agencia: Se le reconoce agencia a la víctima en tanto actor con voz propia y capacidad de accionar.

2 = Digno de compasión: Se le reconoce como merecedora de compasión social.

3 = División bueno y malos: Se le asigna a la víctima explícitamente el lugar de lo bueno contra un otro que se le estima malo.

4 = Vulnerable: Se le asigna una condición de vulnerabilidad frente a un riesgo constante.

5 = Indeseable: Se le asigna un valor negativo a la sola existencia de víctimas en nuestra sociedad, como un producto indeseado de la vida moderna.

6 = Inocente: Se le niega responsabilidad a la víctima en lo sufrido, se le reconoce la calidad de inocente.

7 = Responsabilidad: Se le asigna responsabilidad a la víctima en lo sufrido, reconociéndole la calidad de culpable.

Al indicar múltiples opciones evita la sobre interpretación el discurso, evita el overfitting.

Genera un archivo JSON con los resultados."

Anexo metodológico N°2

En este anexo se presenta la metodología y los resultados del proceso de validación del uso de modelos de inteligencia artificial generativa para simular la codificación experta de intervenciones parlamentarias.

1. Resumen de la metodología para la validación de la codificación automatizada

Para validar la metodología de codificación de las intervenciones parlamentarias utilizando *large language models*, particularmente el modelo *Gemini 3.1 flash light preview*, se decidió usar como *benchmark* la codificación realizada por ambos investigadores. De este modo, se seleccionó aleatoriamente una muestra de 30 discursos –lo que por convención le da validez estadística a los test realizados– que fueron codificados con el mismo *prompt* (véase los N°1 y 2 del anexo metodológico N°1) por el modelo de IA generativa, así como por ambos investigadores de forma ciega.

Con los resultados de la codificación, se realizaron tres análisis estadísticos complementarios. En el primero, se obtuvieron para las categorías de contenidos –que admiten una sola respuesta– los porcentajes de acuerdo entre codificadores y para las de discurso –que admiten respuestas múltiples– los porcentajes observados por cada categoría. El segundo test consistió en calcular el indicador Kappa⁶⁶, métrica estándar para medir la confiabilidad inter-codificador. Finalmente, el tercer test, consistió en calcular si el nivel de desacuerdos entre los investigadores era significativamente distintivo –estadísticamente hablando– de los desacuerdos entre la IA y los investigadores, para esto, se usó el test de McNemar⁶⁷ para las categorías de contenido y el T-test pareado para las categorías de discurso, dada las diferencias ya señaladas respecto de la posibilidad o no de opciones múltiples.

La complementariedad de los tres test permite apreciar en su conjunto la validez de la metodología utilizada, usando la confiabilidad de codificación entre investigadores como el estándar de razonabilidad a igualar. A continuación, se presentan los detalles de cada test, y posteriormente los resultados.

2. Análisis de contenido

2.1. Los test

El porcentaje de acuerdo mide que proporción de la muestra fue codificada con el mismo valor entre un par de codificadores distintos, asumiendo que las codificaciones son independientes. Para medir esto, respecto de cada variable de contenido, se asignó el valor 1 para cuando un par de codificadores asignaron el mismo valor a la misma intervención, y 0 para cuando no, calculando luego el porcentaje de acuerdo entre pares de codificadores para cada variable.

⁶⁶ COHEN, J. (1960), *passim*.

⁶⁷ AGRESTI (1990), *passim*.

Por su parte, el indicador Kappa de Cohen mide el nivel acuerdo entre dos codificadores descontando el porcentaje de acuerdo que es esperable por azar⁶⁸. El indicador se expresa formalmente de la siguiente manera

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

siendo P_e el porcentaje de acuerdo esperado por azar y P_o el acuerdo efectivamente observado. Para esto, se construyó una matriz con dos entradas por variable – una por cada codificador del par comparado - y se corrió la función *kappa2* del paquete *irr* de R para calcular el valor de kappa.

Finalmente, el Test de McNemar se usó para medir si el nivel de desacuerdos entre pares de codificadores era estadísticamente⁶⁹, para lo cual se usaron los mismos valores 1 y 0 utilizados para el proceso descrito en el párrafo primero *supra* –que capturan el acuerdo/desacuerdo respectivamente– para calcular la probabilidad de que los desacuerdos entre pares de codificadores fueran o no estadísticamente significativos, utilizando la función *mcnemar.test* del paquete *stats* de R Studio para su cálculo.

2.2. Los resultados

Cómo se puede apreciar en la tabla 1 de resultados, solo en la variable “Tipo de respuesta” el porcentaje de acuerdo entre investigadores fue superior que entre investigadores e IA, en todas las demás hubo más acuerdo entre ambos investigadores y la IA –respectivamente– que entre los investigadores mismos.

Tabla 1. Porcentaje de acuerdo para Contenido

Codificador	Victimas	Enfoques	Tipo
I2-I1	10%	10%	10%
I2-IA	13.33%	30%	3.33%
I1-IA	23.33%	33.33%	6.67%

Por su parte, como muestra la Tabla 2, el indicador Kappa nos muestra porcentajes muy altos de acuerdo entre codificadores, tanto entre investigadores y entre estos y la IA, para todas las variables, salvo para enfoque, en que el nivel de acuerdo con la IA es inferior, sin dejar de mostrar niveles aceptables de acuerdo.

Tabla 2. Indicador Kappa de Cohen para Contenido

Categoría	I1-IA	I2-IA	I2-I1
Victima	0.5954	0.7633	0.8137
Enfoque	0.4048	0.46	0.7521
Tipo	0.8305	0.9088	0.7521

⁶⁸ COHEN, J. (1960), p. 46.

⁶⁹ AGRESTI (1990), *passim*.

Finalmente, como muestra la Tabla 3, el test de McNemar muestra que en ninguna de las variables de contenido desacuerdos entre investigadores y la IA que sean significativamente mayores que entre los investigadores mismos.

Tabla 3. Test de McNemar para Contenido

Categoría	Diver.1	Diver. 2	Chi ²	Valor P	Signific.
Victima	I2-IA	I2-I1	0	1	No
Victima	I1-IA	I2-I1	1	0.2888	No
Enfoque	I2-IA	I2-I1	2.5	0.1138	No
Enfoque	I1-IA	I2-I1	0	1	No
Tipo	I2-IA	I2-I1	1.5	0.2207	No
Tipo	I1-IA	I2-I1	0.5	0.6171	No

3. Análisis de discurso

3.1. Los test

Respecto del análisis de los elementos discursivo, a saber, conexiones, prácticas y valoraciones, por tener los datos una estructura distinta (admitiendo opciones múltiples), los test realizados –si bien siguen una lógica similar– presentan ciertas diferencias que se detallan a continuación.

Dado que, para cada intervención, el codificador podía elegir hasta 5, 3 y 3 categorías de una lista de 13, 8 y 8 que poseía el libro de códigos asignado a cada variable, se optó por mostrar en este primer test el porcentaje que cada valor ocupó sobre el total de intervenciones, siendo 30 el número máximo de apariciones en la muestra y 0 el mínimo. Eso muestra si entre codificadores hubo patrones similares respecto de la prevalencia de ciertas categorías sobre otras.

Luego, el test de Kappa se siguió la misma metodología que la desarrollada en el acápite 2.1 *supra*, con la diferencia que los datos tuvieron que ser transformados. De esta forma, se construyó una matriz por cada variable, a saber, conexiones, prácticas y valoraciones, cada una con tantas columnas como categorías en el respectivo libro de códigos, y tres filas por intervención, una por cada codificador. En cada celda se asignó el valor 1 si el codificador identificó dicha categoría para esa intervención, y 0 si no. Con la matriz así construida, se aplicó el mismo test ya detallado.

Finalmente, en vez del test de McNemar que es sólo apto para opciones dicotómicas, para estas variables que aceptaban opciones múltiples, se calculó el porcentaje de acuerdo de la IA con los codificadores humanos, entendido como el porcentaje de categorías en que la IA coincidió con el investigadores sobre el total de categorías que identificó este último. Sobre estos valores se aplicó un T-Test pareado para identificar si los porcentajes de desacuerdo entre IA e investigadores eran estadísticamente diferentes respecto del desacuerdo entre investigadores, a un nivel de confianza del 95%.

3.2. Los resultados

Como se puede apreciar en la Tabla 4, existen bastante dispersión entre los tres codificadores (ambos investigadores incluidos) en cuanto a la distribución de las categorías identificadas en la muestra de intervenciones analizadas para la variable de Conexiones.

Tabla 4. Porcentajes observados para Conexiones

Conexión	% IA	% I1	% I2
Sin conexión clara	20%	23.33%	23.33%
Crisis de Seguridad	36.67%	20%	13.33%
Estándares Internacionales	16.67%	16.67%	3.33%
Garantismo	16.67%	6.67%	3.33%
Impunidad	33.33%	20%	16.67%
Ideas de Justicia	40%	26.67%	56.67%
Olvido de la víctima	23.33%	33.33%	0%
Peligro	0%	13.33%	20%
Pérdida de valores	3.33%	3.33%	3.33%
Prevención	6.67%	3.33%	0%
Reinserción	0%	3.33%	0%
Mal causado	30%	16.67%	13.33%
Victimización secundaria	56.67%	33.33%	46.67%

De lo anterior se desprende que, para algunas categorías, como garantismo, el nivel de acuerdo medido por Kappa sea tan bajo, como muestra la Tabla 5. Ahora bien, cabe tener presente que el método de Cohen castiga la poca variabilidad, es decir, si ambos codificadores anotan 0 para una variable en todas las observaciones, pero no coinciden en los únicos dos valores 1 que identificaron, aquello se tomará como bajo acuerdo, aunque hayan coincidido en todos los 0.⁷⁰ Con todo, cabe destacar en la Tabla 5 los altos niveles de acuerdo, muchas veces mayor entre un investigador y la IA, en las categorías más preponderantes de la Tabla 4, como “Crisis de Seguridad”, “Impunidad” o “Victimización secundaria”.

Tabla 5. Indicador Kappa de Cohen para Conexiones

Conexión	I1-IA	I2-IA	I2-I1
Sin conexión clara	0.9	0.9	0.81
Crisis de Seguridad	0.6	0.25	0.52
Estándares Internacionales	0.76	0.29	0.29
Garantismo	-0.11	-0.06	-0.05
Impunidad	0.5	0.57	0.44
Ideas de Justicia	0.12	0.03	0.44
Olvido de la víctima	-0.05	0	0
Peligro	0	0	0.52
Pérdida de valores	1	1	1
Prevención	-0.05	0	0
Reinserción	0	∞	0
Mal causado	0.45	0.15	0.61
Victimización secundaria	0.55	0.8	0.73

⁷⁰ COHEN, J. (1960), *passim*.

Respecto de la variable Prácticas, si bien persiste cierta dispersión, es menor que para Conexiones, tal y como se puede apreciar en la Tabla 6.

Tabla 6. Porcentajes observados para Prácticas

Práctica	% IA	% I1	% I2
Sin prácticas claras	20%	20%	20%
Describir la ley	33.33%	0.2667	20%
Agradecimiento	10%	16.67%	13.33%
Toma de posición	73.33%	50%	30%
Atribuyendo autoría	0%	6.67%	6.67%
Denuncia	20%	16.67%	23.33%
Llamado a la acción	36.67%	16.67%	26.67%
Ponerse del lado de las víctimas	33.33%	0%	40%

Lo anterior, igualmente se ve reflejado en la Tabla 7 que muestra notablemente niveles más altos de acuerdo entre codificadores, con excepción de la categoría “Atribución de autoría” y “Ponerse del lado de las víctimas”, con excepción del investigador I2-IA.

Tabla.7 Indicador Kappa de Cohen para Prácticas

Práctica	I1-IA	I2-IA	I2-I1
Sin prácticas claras	1	1	1
Describir la ley	0.53	0.5	0.81
Agradecimiento	0.71	0.52	0.87
Toma de posición	0.53	0.27	0.2
Atribuyendo autoría	0	0	-0.07
Denuncia	0.67	0.51	0.38
Llamado a la acción	0.19	0.31	0.52
Ponerse del lado de las víctimas	0	0.43	0

Finalmente, en valoraciones volvemos a ver categorías con altos niveles de dispersión entre codificadores. Por ejemplo la IA asignó a un 56.67% de las intervenciones la valoración “Se reconoce inocencia”, cuando el I1 0% y el I2 3.33%, el I1 asignó a un 0% de las intervenciones “División buenos y malos” cuando el I2 lo hizo un 20% y la IA un 23.33%. Con todo, categorías como “Víctima es digna de compasión” recibieron porcentajes similares entre los tres codificadores. Llama la atención que en la muestra dos categorías no recibieron ninguna asignación para ningún de los tres codificadores.

Tabla 8. Porcentajes observados para Valoraciones

Valoración	% IA	% I1	% I2
Sin valoración claras	26.67%	36.67%	26.67%
Reconoce agencia a la víctima	10%	0.2667	20%
Víctima es digna de compasión	16.67%	10%	13.33%
División de buenos y malos	23.33%	0%	20%
Víctima como vulnerable	70%	46.67%	60%
Indeseabilidad	0%	0%	0%
Se reconoce inocencia	56.67%	0%	3.33%

Se le atribuye responsabilidad	0%	0%	0%
--------------------------------	----	----	----

De lo anterior, se puede apreciar en la Tabla 9 altos niveles de acuerdo, acompañados de altos niveles de desacuerdo, y también valores Kappa que no pudieron calcularse porque requieren un mínimo de variabilidad – lo que no tuvo “Indeseabilidad” y “Se le atribuye responsabilidad”.

Tabla 9. Indicador Kappa de Cohen para Valoraciones

Valoración	I1-IA	I2-IA	I2-I1
Sin valoración claras	0.77	1	0.77
Reconoce agencia a la víctima	0.26	0.62	0.44
Víctima es digna de compasión	-0.14	0.35	-0.13
División de buenos y malos	0	0.9	0
Víctima como vulnerable	0.42	0.78	0.47
Indeseabilidad	∞	∞	∞
Se reconoce inocencia	0	0.05	0
Se le atribuye responsabilidad	∞	∞	∞

Finalmente, en la Tabla 10, el valor T representa la dirección de la diferencia, esto quiere decir que el T-Test pareado nos muestra que los niveles de desacuerdo entre la IA y ambos investigadores fueron significativamente más bajos que entre los mismos investigadores para la variable de Conexiones, al igual que entre el I2 y la IA para la variable Práctica. Luego, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el I1 y la IA en Práctica y entre I2 e IA en Valoración. Solo el desacuerdo fue mayor entre la IA y un investigador respecto del I1 en la variable Valoración.

Tabla 10. T-Test pareado

Categoría	Diver.1	Diver.2	Valor T	Valor P	Significancia
Conexión	I2-IA	I2-I1	-1.6425	0.1113	Si
Conexión	I1-IA	I1-I2	-3.9999	0.0004002	Si
Practica	I2-IA	I2-I1	-3.9697	0.0004343	Si
Practica	I1-IA	I1-I2	1.573	0.1266	No
Valoración	I2-IA	I2-I1	1	0.4226	No
Valoración	I1-IA	I1-I2	6.3938	6.386e-07	Si

4. Revisión del desacuerdo

Finalmente, los desacuerdos entre los investigadores y la IA fueron en la muestra de intervenciones fueron analizados manualmente por los investigadores verificándose la plausibilidad de la discrepancia. Esto se debe a las sutilezas del lenguaje que permiten interpretaciones múltiples, muchas veces de las cuales son todas correctas, sin poder reducir a 0 la incertidumbre en trabajos de análisis cualitativos de textos como este.

5. Conclusiones

Los resultados muestran que, utilizando el modelo Gemini 3.1-flash-lite-preview, no existían diferencias estadísticamente significativas entre la codificación realizada por la IA y la realizada por los autores. En aquellos casos en que se observaron diferencias, la convergencia

entre la IA y los codificadores humanos fue igual o superior a la observada entre los propios codificadores humanos. Cabe señalar que el nivel de acuerdo inter codificador entre los autores fue particularmente bajo en algunas de las variables de discurso. No obstante, una revisión cualitativa de los casos discrepantes indicó que las categorías asignadas por la IA tendían a corresponder a interpretaciones plausibles del material analizado, aun cuando difieran de las seleccionadas por los codificadores humanos.

Anexo metodológico N°3: estadísticas descriptivas de la base de datos de intervenciones parlamentarias

En este anexo se presentan las principales estadísticas descriptivas, desagregadas por año, de la muestra de 4898 intervenciones parlamentarias que conforman el corpus de análisis de esta investigación.

Tabla 1. Porcentaje de presencia de elementos de contenido

Año	N	Contenido victimológico			Enfoque victimológico (Van Dijk, 1998)					Tipo de respuesta (Daly, 2011)		
		Menció n	Concreta ⁷¹	Mujer ⁷²	Sin	Retrib. u.	Aboli.	Rehabi.	Restau.	Sin	Conven.	Innova.
2014	68	67.6%	60.9%	54.3%	35.3%	64.7%	0.0%	0.0%	0.0%	30.9%	69.1%	0.0%
2015	140	74.3%	20.2%	15.4%	32.1%	60.0%	2.1%	5.7%	0.0%	27.9%	68.6%	3.6%
2016	440	58.0%	25.9%	34.9%	53.2%	43.2%	1.6%	2.0%	0.0%	49.5%	49.1%	1.4%
2017	70	77.1%	11.1%	46.3%	35.7%	60.0%	1.4%	2.9%	0.0%	32.9%	65.7%	1.4%
2018	130	82.3%	25.2%	57.0%	37.7%	53.8%	0.0%	8.5%	0.0%	26.9%	70.8%	2.3%
2019	321	80.1%	28.4%	46.3%	29.3%	58.6%	1.2%	10.6%	0.3%	26.5%	70.1%	3.4%
2020	329	76.9%	32.4%	32.0%	41.0%	55.6%	1.5%	1.8%	0.0%	36.5%	62.9%	0.6%
2021	646	67.2%	32.0%	26.3%	48.8%	46.1%	2.0%	3.1%	0.0%	39.3%	57.9%	2.8%
2022	581	67.1%	37.2%	40.3%	42.3%	52.2%	0.7%	4.6%	0.2%	36.7%	60.1%	3.3%
2023	1477	62.1%	37.7%	27.3%	50.4%	44.7%	0.2%	4.7%	0.0%	41.3%	55.2%	3.5%
2024	675	55.9%	28.4%	28.1%	57.8%	37.9%	0.4%	3.7%	0.1%	44.0%	55.4%	0.6%
2025	21	66.7%	28.6%	14.3%	38.1%	57.1%	0.0%	4.8%	0.0%	9.5%	90.5%	0.0%
Total	4898	65.5%	32.5%	32.6%	47.1%	47.6%	0.9%	4.3%	0.1%	39.1%	58.4%	2.4%

Tabla 2. Porcentaje de presencia de elementos discursivos: conexiones

Año	N	Conexiones discursivas (Prompt 3 del Anexo metodológico N°1)											
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2014	46	0.0%	97.8%	0.0%	2.2%	45.7%	78.3%	2.2%	2.2%	0.0%	58.7%	0.0%	
2015	104	7.7%	98.1%	28.8%	6.7%	36.5%	78.8%	14.4%	5.8%	1.9%	38.5%	7.7%	
2016	255	11.0%	91.4%	21.6%	13.7%	34.9%	69.4%	10.6%	7.1%	3.9%	30.6%	8.2%	
2017	54	11.1%	87.0%	7.4%	9.3%	22.2%	59.3%	11.1%	3.7%	5.6%	25.9%	0.0%	
2018	107	1.9%	97.2%	15.0%	8.4%	20.6%	53.3%	22.4%	17.8%	7.5%	57.9%	0.9%	
2019	257	2.7%	95.7%	12.5%	1.9%	30.7%	69.6%	14.4%	14.0%	5.1%	35.4%	0.4%	
2020	253	4.7%	94.1%	17.4%	6.3%	26.1%	65.6%	13.8%	11.5%	4.0%	13.8%	0.4%	
2021	434	4.4%	94.2%	8.8%	2.1%	39.9%	55.8%	13.4%	18.9%	0.2%	37.6%	1.8%	
2022	390	5.9%	94.4%	13.8%	5.4%	36.2%	69.0%	18.2%	18.2%	1.5%	27.7%	1.8%	
2023	917	2.8%	91.9%	5.0%	6.3%	45.7%	70.7%	13.3%	23.9%	1.2%	20.4%	0.7%	
2024	377	7.4%	82.8%	12.2%	7.2%	33.2%	56.2%	13.8%	18.0%	0.5%	24.7%	0.5%	
2025	14	0.0%	100.0%	0.0%	14.3%	64.3%	85.7%	7.1%	7.1%	0.0%	35.7%	0.0%	
Total	3208 ⁷³	5.0%	92.3%	11.4%	6.1%	37.2%	65.8%	14.0%	17.2%	2.1%	28.1%	1.7%	

⁷¹ Porcentjes calculados sobre un total de 3208 intervenciones, correspondientes a las 65.5% de ellas que cuentan con referencia a las víctimas.

⁷² Porcentjes calculados sobre un total de 3208 intervenciones, correspondientes a las 65.5% de ellas que cuentan con referencia a las víctimas.

⁷³ Las 3208 intervenciones corresponden al 65.5% de las intervenciones que cuentan con referencia a las víctimas.

Tabla 3. Porcentaje de presencia de elementos discursivos: prácticas

Año	N	Prácticas discursivas (Prompt 3 del Anexo metodológico N°1)							
		0	1	2	3	4	5	6	7
2014	46	0.0%	34.8%	13.0%	91.3%	2.2%	10.9%	67.4%	41.3%
2015	104	0.0%	41.3%	6.7%	89.4%	12.5%	28.8%	54.8%	7.7%
2016	255	0.0%	32.2%	5.5%	94.5%	5.5%	31.0%	44.3%	11.0%
2017	54	1.9%	50.0%	11.1%	83.3%	9.3%	16.7%	46.3%	5.6%
2018	107	0.0%	28.0%	21.5%	89.7%	1.9%	23.4%	67.3%	28.0%
2019	257	0.0%	28.4%	16.3%	92.2%	3.1%	26.8%	67.3%	13.6%
2020	253	0.0%	19.8%	27.7%	90.1%	4.3%	32.4%	59.3%	17.4%
2021	434	0.2%	35.5%	10.8%	90.8%	7.6%	27.6%	54.1%	15.9%
2022	390	0.3%	23.8%	10.0%	92.1%	4.6%	36.2%	61.3%	24.4%
2023	917	0.1%	18.5%	6.1%	91.5%	4.8%	35.9%	62.6%	17.0%
2024	377	0.3%	29.7%	4.2%	84.6%	2.9%	23.3%	53.3%	9.3%
2025	14	0.0%	28.6%	7.1%	100.0%	21.4%	7.1%	64.3%	21.4%
Total	3208⁷⁴	0.2%	26.6%	10.2%	90.6%	5.1%	30.5%	58.6%	16.4%

Tabla 4. Porcentaje de presencia de elementos discursivos: valoraciones

Año	N	Valoraciones discursivas (Prompt 3 del Anexo metodológico N°1)							
		0	1	2	3	4	5	6	7
2014	46	17.4%	10.9%	45.7%	52.2%	34.8%	0.0%	63.0%	0.0%
2015	104	15.4%	5.8%	34.6%	19.2%	67.3%	0.0%	56.7%	0.0%
2016	255	24.3%	2.0%	15.7%	25.1%	65.9%	0.0%	42.0%	0.0%
2017	54	25.9%	1.9%	25.9%	3.7%	72.2%	0.0%	38.9%	0.0%
2018	107	15.9%	5.6%	31.8%	32.7%	76.6%	0.0%	56.1%	0.0%
2019	257	15.6%	8.2%	24.5%	32.3%	76.3%	0.0%	51.8%	0.0%
2020	253	14.2%	7.5%	33.2%	46.6%	59.3%	0.0%	55.3%	0.0%
2021	434	21.9%	2.3%	23.7%	28.3%	65.7%	0.0%	42.6%	0.0%
2022	390	16.9%	3.3%	33.6%	40.5%	69.2%	0.0%	52.6%	0.3%
2023	917	24.4%	2.7%	21.2%	39.4%	55.7%	0.0%	43.9%	0.0%
2024	377	36.6%	2.7%	8.5%	27.9%	48.0%	0.0%	27.9%	0.0%
2025	14	21.4%	7.1%	0.0%	57.1%	57.1%	0.0%	28.6%	0.0%
Total	3208⁷⁵	22.4%	3.8%	23.4%	34.3%	61.6%	0.0%	45.2%	0.0%

⁷⁴ Las 3208 intervenciones corresponden al 65.5% de las intervenciones que cuentan con referencia a las víctimas.

⁷⁵ Las 3208 intervenciones corresponden al 65.5% de las intervenciones que cuentan con referencia a las víctimas.

Anexo metodológico N°4: Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA) y Clasificación Jerárquica sobre Componentes Principales (HCPC)

Con el objetivo de identificar patrones latentes en la construcción discursiva del lugar de las víctimas en el discurso político criminal a partir del corpus analizado en esta investigación, se aplicó una estrategia secuencial compuesta por un Análisis de Correspondencias Múltiples (Multiple Correspondence Analysis, MCA)⁷⁶ y una Clasificación Jerárquica sobre Componentes Principales (Hierarchical Clustering on Principal Components, HCPC)⁷⁷, utilizando los paquetes *FactoMineR* y *factoextra* en R.

La unidad de análisis corresponde a cada intervención parlamentaria, y el análisis se construyó a partir de las siete dimensiones sustantivas codificadas previamente, como se muestran en las tablas 1 y 2 del cuerpo del artículo.

Dado que estas variables admitían respuestas múltiples, cada categoría pasó a representarse mediante una variable binaria que indica la presencia (1) o ausencia (0) de dicha característica en cada iniciativa legislativa. Las observaciones en que se codificaron como sin referencias discursivas a las víctimas fueron excluidas del análisis, ya que corresponden a iniciativas sin contenido victimológico identificable y, por tanto, no aportan información para la diferenciación de perfiles discursivos. Asimismo, se eliminaron variables sin variación empírica, es decir, categorías presentes en todos los casos o ausentes en todos los casos.

1. Análisis de Correspondencias Múltiples (MCA)

El MCA es un método diseñado para analizar simultáneamente múltiples variables categóricas. Su objetivo consiste en representar las asociaciones entre categorías y observaciones en un espacio dimensional reducido, preservando la mayor cantidad posible de información contenida en la matriz original.

Formalmente, el MCA transforma la matriz disyuntiva completa en un conjunto de ejes factoriales ortogonales. Cada dimensión resume una combinación específica de categorías que tienden a aparecer conjuntamente en los casos analizados. El análisis fue estimado mediante la función *MCA* del paquete *FactoMineR*. Conocer la ubicación de cada intervención en el espacio factorial es el principal producto del análisis de MCA, y esto lo permiten las coordenadas. Con ellas podemos interpretar la posición relativa de cada unidad en el espacio factorial, siendo la proximidad entre sí indicador de patrones de asociación frecuentes, mientras que unidades ubicadas en posiciones opuestas sugieren perfiles discursivos diferenciados o contrapuestos. Las coordenadas para las 3208 intervenciones con contenido victimológico se encuentran disponibles en la subcarpeta *output* de la carpeta *Datos* del Anexo Digital.

Sin perjuicio de lo anterior, es relevante tener presentes tanto la proporción de la variación capturada por las categorías como la contribución de cada categoría a la construcción de cada dimensión.

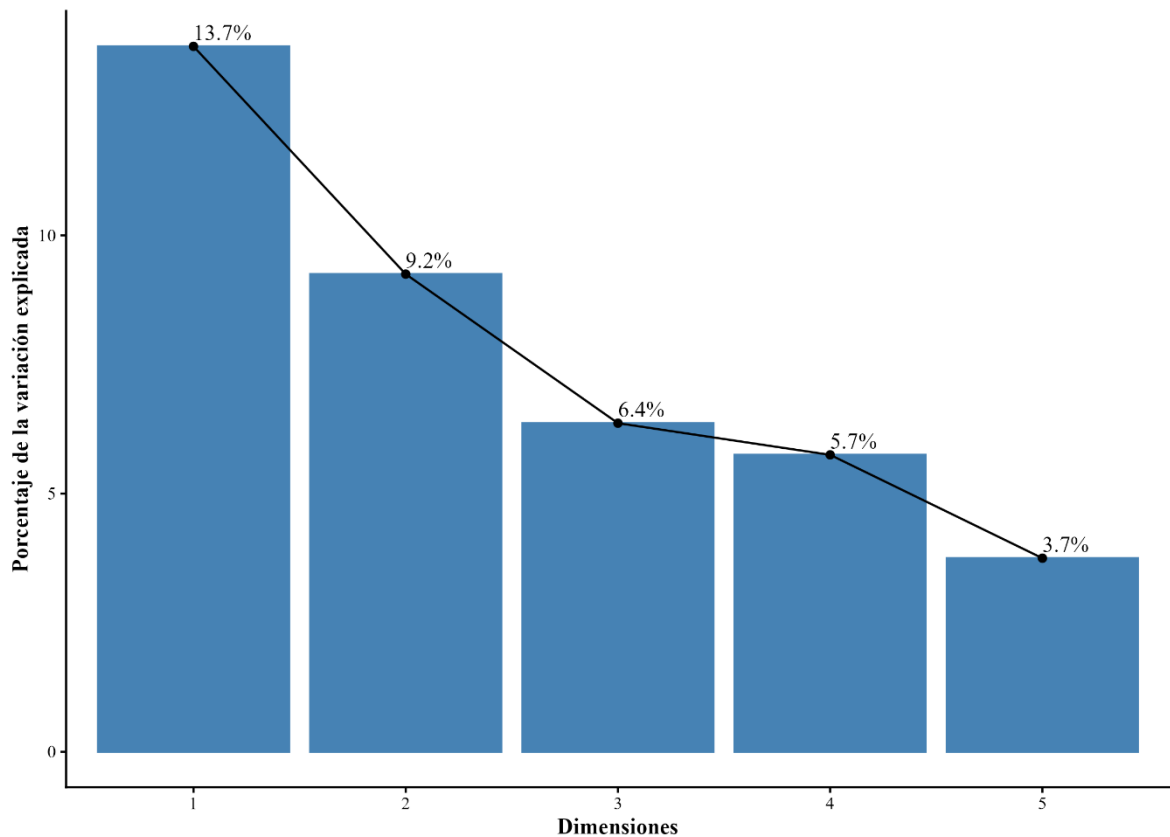
1.1. Inercia explicada

⁷⁶ DUVAL, J. (2018), *passim*.

⁷⁷ LÊ, JOSSE & HUSSON (2010), *passim*.

La inercia representa la proporción de variabilidad capturada por cada dimensión factorial. Para evaluar la capacidad descriptiva de las dimensiones se generó un gráfico de sedimentación, en el que se observa el porcentaje de variación explicado por cada dimensión.

Figura 1



La interpretación se centra especialmente en las dos primeras dimensiones, dado que constituyen el espacio sobre el cual posteriormente se proyectan los clústeres identificados por el HCPC. Cuanto mayor sea la proporción acumulada de inercia explicada, mayor será la capacidad de síntesis del espacio factorial.

1.2. Contribución de las categorías

Para determinar qué variables estructuran cada dimensión se calcularon las contribuciones factoriales de todas las categorías analizadas. Las contribuciones permiten identificar qué categorías participan con mayor intensidad en la construcción de cada eje. En términos sustantivos, las categorías con mayores contribuciones corresponden a los elementos que organizan las principales diferencias conceptuales identificadas en el corpus legislativo.

Tabla 1

Categoría ⁷⁸	% Dim 1	% Dim 2	% Dim 3	% Dim 4	% Dim 5
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

⁷⁸ El primer número indica qué etiqueta de la categoría respectiva es la que contribuye, y el segundo número indica si es la presencia (1) o la ausencia (0) de esa etiqueta la que se mide.

mujer 0	0.93	1.93	0.96	0.05	0.00
mujer 1	1.91	3.97	1.98	0.11	0.00
victima 1 0	3.55	2.94	1.34	3.92	6.09
victima 1 1	1.73	1.43	0.65	1.91	2.96
victima 2 0	1.73	1.43	0.65	1.91	2.96
victima 2 1	3.55	2.94	1.34	3.92	6.09
enfoques 0 0	1.47	0.79	1.21	0.00	0.06
enfoques 0 1	5.93	3.20	4.91	0.00	0.24
enfoques 1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
enfoques 1 1	0.01	0.08	0.12	0.06	0.84
enfoques 2 0	0.00	0.01	0.00	0.03	0.08
enfoques 2 1	0.03	0.49	0.18	2.22	5.99
enfoques 3 0	0.01	0.53	0.35	0.39	0.00
enfoques 3 1	0.14	7.29	4.82	5.36	0.01
enfoques 4 0	3.66	8.99	0.51	2.18	0.02
enfoques 4 1	1.42	3.49	0.20	0.85	0.01
tipo 0 0	0.49	0.72	1.21	0.00	0.10
tipo 0 1	3.88	5.76	9.66	0.00	0.83
tipo 1 0	2.37	12.40	3.04	1.21	0.01
tipo 1 1	0.42	2.18	0.53	0.21	0.00
tipo 2 0	0.00	0.33	0.14	0.19	0.07
tipo 2 1	0.10	8.23	3.44	4.83	1.80
conexion 0 0	0.10	0.03	0.00	0.18	0.18
conexion 0 1	2.80	0.86	0.02	5.36	5.23
conexion 1 0	0.13	3.98	2.07	3.95	10.67
conexion 1 1	0.03	1.02	0.53	1.01	2.74
conexion 2 0	0.00	0.06	0.15	0.03	0.21
conexion 2 1	0.01	0.78	2.02	0.37	2.83
conexion 3 0	0.02	0.03	0.12	0.00	0.09
conexion 3 1	0.35	0.51	1.88	0.00	1.36
conexion 4 0	1.19	0.41	2.95	0.00	0.01
conexion 4 1	1.94	0.67	4.81	0.01	0.01
conexion 5 0	1.93	0.04	0.65	1.17	0.34
conexion 5 1	0.94	0.02	0.32	0.57	0.17
conexion 6 0	0.44	0.42	0.01	0.00	0.01
conexion 6 1	2.61	2.50	0.06	0.01	0.07
conexion 7 0	0.00	0.41	0.34	1.05	0.08
conexion 7 1	0.02	1.93	1.58	4.94	0.37
conexion 8 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
conexion 8 1	0.06	0.02	0.17	0.06	1.29
conexion 9 0	0.20	0.01	1.17	1.82	2.93
conexion 9 1	0.51	0.02	2.91	4.51	7.26
conexion 10 0	0.00	0.00	0.00	0.03	0.19

conexion 10 1	0.27	0.09	0.01	1.47	10.85
conexion 11 0	3.73	0.28	1.25	0.12	1.57
conexion 11 1	2.84	0.21	0.95	0.09	1.20
conexion 12 0	0.01	0.17	0.09	0.01	0.17
conexion 12 1	0.26	2.94	1.57	0.13	3.03
practica 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
practica 0 1	0.23	0.18	0.02	1.15	1.77
practica 1 0	0.80	0.40	2.51	0.47	0.05
practica 1 1	2.15	1.08	6.74	1.26	0.14
practica 2 0	0.05	0.07	0.40	0.11	0.09
practica 2 1	0.41	0.57	3.45	0.92	0.81
practica 3 0	1.63	0.01	4.97	4.61	0.17
practica 3 1	0.13	0.00	0.40	0.37	0.01
practica 4 0	0.00	0.01	0.07	0.04	0.01
practica 4 1	0.04	0.21	1.33	0.72	0.13
practica 5 0	0.72	0.42	2.67	0.17	0.09
practica 5 1	1.60	0.94	5.90	0.38	0.20
practica 6 0	1.10	0.45	0.24	6.27	0.17
practica 6 1	0.74	0.30	0.16	4.21	0.12
practica 7 0	0.74	0.13	0.00	0.45	0.01
practica 7 1	3.71	0.64	0.01	2.22	0.05
valoracion 0 0	2.27	0.01	0.01	1.18	0.89
valoracion 0 1	7.66	0.04	0.04	3.98	2.99
valoracion 1 0	0.01	0.13	0.05	0.00	0.04
valoracion 1 1	0.32	3.18	1.32	0.01	0.87
valoracion 2 0	0.98	0.76	0.24	0.16	0.10
valoracion 2 1	3.10	2.42	0.77	0.49	0.33
valoracion 3 0	2.17	0.39	1.76	0.29	0.02
valoracion 3 1	4.03	0.72	3.27	0.53	0.04
valoracion 4 0	2.18	0.00	0.38	8.66	4.86
valoracion 4 1	1.29	0.00	0.22	5.11	2.87
valoracion 6 0	3.77	0.18	0.00	0.00	0.98
valoracion 6 1	4.40	0.21	0.00	0.00	1.14
valoracion 7 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
valoracion 7 1	0.01	0.02	0.19	0.00	0.01
mujer 0	0.93	1.93	0.96	0.05	0.00
mujer 1	1.91	3.97	1.98	0.11	0.00
victima 1 0	3.55	2.94	1.34	3.92	6.09
victima 1 1	1.73	1.43	0.65	1.91	2.96

Como criterio interpretativo, las categorías cuya contribución supera la contribución media esperada (1.28%) pueden considerarse especialmente relevantes para la definición de una dimensión.

2. Clasificación Jerárquica sobre Componentes Principales (HCPC)

Una vez construido el espacio factorial del MCA, se aplicó un procedimiento de clasificación jerárquica sobre los componentes principales mediante el método HCPC⁷⁹.

Esta técnica presenta una ventaja importante respecto a la aplicación directa de algoritmos de clustering sobre variables originales: la clasificación se realiza sobre dimensiones factoriales ya depuradas, lo que reduce el ruido estadístico y mejora la estabilidad de los grupos obtenidos.

El procedimiento se estimó mediante la función HCPC del paquete de R *FactoMineR*, solicitando explícitamente cinco conglomerados (*nb.clust* = 5), posteriormente consolidados mediante reasignación iterativa (*consol* = TRUE). Cada observación fue asignada al clúster cuya configuración factorial resultó más próxima.

Tras la clasificación, se calcularon perfiles descriptivos para cada conglomerado mediante la media de las variables binarias presentes en la matriz analítica. Dado que las variables son dicotómicas, estas medias pueden interpretarse directamente como proporciones de presencia de cada característica dentro de cada grupo.

Tabla 2

N	Clúster	%	Variables predominantes ⁸⁰
1	La víctima abstracta: emergencia securitaria	36,9% (n=1159)	Víctima abstracta 94% mujer 22% Enfoque retributivo 94% Tipo respuesta convencional 100% Conexiones crisis de seguridad 88% impunidad 46% peligro 31% Valoraciones vulnerable 90% inocente 54% buenos/malos 45% Prácticas toma de posición 99% llamado a la acción 83%

⁷⁹ LÊ, JOSSE & HUSSON (2010), *passim*.

⁸⁰ Los valores en la columna representan los porcentajes de las categorías más predominantes de cada variable.

2	La mención técnica: víctima procedimental	21,3% (n=669)	Víctima - abstracta 93% - mujer 11% Enfoque - retributivo 70% Tipo respuesta - convencional 100% Conexiones - crisis de seguridad 81% Valoraciones - sin valoración 76% Prácticas - toma de posición 74% - describir la ley 70%
3	La víctima emblemática: retributivo clamor	23,6% (n=743)	Víctima - concreta 94% - mujer 58% Enfoque - retributivo 98% Tipo de respuesta - convencional 100% Conexiones - justicia 87% - mal causado 86% - crisis de seguridad 80% - impunidad 61% Valoraciones - víctima inocente 81% - buenos/malos 70% - víctima vulnerable 63% - digna de compasión 54% Prácticas - toma de posición 98% - llamado a la acción 61% - denuncia 51% - ponerse del lado de las víctimas 44%
4	La víctima retórica: invocación sin contenido	11,7% (n=367)	Víctima - abstracta 68% Enfoque - sin enfoque 97% Tipo de respuesta - sin tipo 94% Conexiones - crisis de seguridad 65%

			justicia 52% garantismo 22% impunidad 22% Valoración sin valoración 53% Práctica toma de posición 93% denuncia 41% llamado a la acción 36%
5	La víctima vulnerable: enfoque restaurativo y con componentes género	6,5% (n=204)	Víctima abstracta 56% concreta 44% mujer 86% Enfoque restaurativo 84% Tipo de respuesta innovadora 59% Conexiones mal causado 79% justicia 66% crisis de seguridad 52% prevención 50% olvido de la víctima 41% Valoraciones víctima vulnerable 92% víctima inocente 64% digna de compasión 53% víctima con agencia 24% Prácticas llamado a la acción 68% toma de posición 95%

Estas denominaciones no fueron generadas automáticamente por el algoritmo, sino que derivan de la interpretación sustantiva de las categorías predominantes en cada perfil.